مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام أعمال الصرافة
Exchange Business Regulation

المحتويات
CONTENTS

Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction		4		**مقدمة**
Scope and Objectives		4		**النطاق والأهداف**
Article (1)	Definitions	5	تعريفات	**المادة (1)**
Article (2)	Licensing	10	الترخيص	**المادة (2)**
Article (3)	License Categories and Permitted Activities	11	فئات التراخيص والأنشطة المسموح بمزاولتها	**المادة (3)**
Article (4)	Licensing Procedure	16	إجراءات الترخيص	**المادة (4)**
Article (5)	Licensing Conditions	16	شروط الترخيص	**المادة (5)**
Article (6)	Acceptable Legal Forms	17	الأشكال القانونية المقبولة	**المادة (6)**
Article (7)	Ownership Requirements	17	متطلبات الملكية	**المادة (7)**
Article (8)	Minimum Paid-up Capital	19	الحد الأدنى من رأس المال المدفوع	**المادة (8)**
Article (9)	Minimum Bank Guarantee	20	الحد الأدنى للضمان البنكي	**المادة (9)**
Article (10)	Eligibility to be a Sole Proprietor, Partner or Shareholder	23	أهلية المالك الفردي أو الشريك أو المساهم	**المادة (10)**
Article (11)	Financial Ratios	23	النسب المالية	**المادة (11)**
Article (12)	Information Technology (IT) Infrastructure	27	البنية التحتية لتقنية المعلومات	**المادة (12)**
Article (13)	Corporate Governance, Management and Oversight	28	الحوكمة المؤسسية والإدارة والإشراف	**المادة (13)**
Article (14)	Human Resources	34	الموارد البشرية	**المادة (14)**
Article (15)	Outsourcing of Functions	35	تعهيد الوظائف	**المادة (15)**
Article (16)	Anti-Fraud Framework	35	إطار مكافحة الاحتيال	**المادة (16)**

Article (17)	Business Continuity Management	35	إدارة استمرارية الأعمال	**المادة (17)**
Article (18)	Counterfeit Currency Reporting	36	الإبلاغ عن العملات المزيفة	**المادة (18)**
Article (19)	General Security Requirements	36	المتطلبات الأمنية العامة	**المادة (19)**
Article (20)	Unclaimed Funds	36	الأموال غير المطالب بها	**المادة (20)**
Article (21)	Consumer Protection	37	حماية المستهلك	**المادة (21)**
Article (22)	AML/CFT Compliance	37	الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب	**المادة (22)**
Article (23)	Accounts and External Audit	37	الحسابات والتدقيق الخارجي	**المادة (23)**
Article (24)	Operational Requirements	38	المتطلبات التشغيلية	**المادة (24)**
Article (25)	Annual Declaration	49	الإقرار السنوي	**المادة (25)**
Article (26)	Duty to Report to the Central Bank	49	وجوب رفع التقارير إلى المصرف المركزي	**المادة (26)**
Article (27)	Examination	52	التفتيش	**المادة (27)**
Article (28)	Enforcement Powers	52	صلاحيات الإنفاذ	**المادة (28)**
Article (29)	Compliance with Central Bank Regulations and Standards	52	الامتثال لأنظمة ومعايير المصرف المركزي	**المادة (29)**
Article (30)	Interpretation of the Regulation	52	تفسير النظام	**المادة (30)**
Article (31)	Cancellation of Previous Regulation	53	إلغاء النظام السابق	**المادة (31)**
Article (32)	Publication & Effective Date	53	النشر وتاريخ النفاذ	**المادة (32)**

Circular No.:	**7/2025**	**2025/7**	**تعميم رقم:**
Date:	**16/6/2025**	**2025/6/16**	**التاريخ:**
To:	**Exchange Houses**	**منشآت أعمال الصرافة**	**إلى:**
Subject:	**Exchange Business Regulation**	**نظام أعمال الصرافة**	**الموضوع:**

Introduction

مقدمـــة

The Central Bank Law requires Exchange Business activities in the UAE to be subject to a licensing regime administered by the Central Bank, and provides the statutory basis for the powers of the Central Bank in relation to the licensing and ongoing supervision of Exchange Business.

ينص قانون المصرف المركزي على أن تخضع كافة أنشطة أعمال الصرافة لنظام ترخيص يتولى إدارته المصرف المركزي، كما يوفر الأسس القانونية لصلاحيـات المصرف المركزي فيما يتعـلق بالترخيص والرقابة المستمرة على أعمـال الصرافـة.

This Regulation is issued pursuant to the powers vested in the Central Bank under the Central Bank Law.

يصدر هذا النظام بموجب الصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

Scope and objectives

النطـــاق والأهـــداف

Article (65) of the Central Bank Law lists the Licensed Financial Activities that are subject to Central Bank licensing and supervision, which include, inter alia, the provision of Currency Exchange and money transfer services. Accordingly, the scope of this Regulation includes the licensing and the ongoing supervisory and enforcement requirements on a Licensed Person conducting Exchange Business activities in the UAE.

تحدد المادة (65) من قانون المصرف المركزي الأنشطة المالية المرخصة التي تخضع لترخيص المصرف المركزي وإشرافه، والتي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقديم خدمات صرف العملات وخدمات تحويل الأموال. وعليه، فإن نطاق هذا النظام يشمل الترخيص والمتطلبات المستمرة للرقابة والإنفاذ على الشخص المرخص له الذي يمارس أنشطة أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Under the framework, the Central Bank is empowered to (a) decide whether a License should be granted; (b) conduct ongoing supervision of Licensed Persons; and (c) conduct examination and impose sanctions and measures on Licensed Persons.

وتكون للمصرف المركزي، تحت هذا الإطـار، صلاحية (أ) تقرير ما إذا كان ينبغي منح الترخيص، (ب) الرقابة المستمرة على الأشخاص المرخّص لهم، (ج) إجراء التفتيش، وفرض عقوبات وتدابير على الأشخاص المرخّص لهم.

Where this Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items listed at a minimum, the Central Bank may impose requirements, which are additional to the list provided in this Regulation.

وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات تقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو التعامل مع بنود معينة مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافية على تلك المنصوص عليها في هذا النظام.

The Standards shall be legally binding and shall supplement this Regulation elaborating the detailed regulatory obligations and the Central Bank's supervisory requirements of with respect to Exchange Business.

تعتبر المعايير ملزمــة قانونًا ومكمّلــة لهذا النظام لتوضيح وتفصيل متطلبات المصرف المركزي الرقابية والإشرافية فيما يتعلق بأعمــال الصرافة.

Article (1): Definitions

المـــادة (1): تعريفـــات

1.1	**AML Laws**: Decree Federal Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations and Cabinet Decision No. (10) of 2019 Concerning the Implementing Regulation of Decree Federal Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations, as amended, and any instructions, guidelines and notices issued relating to their implementation.	1-1	**قوانين مواجهة غسل الأموال:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاتهما، وأي تعليمات ومبادئ توجيهية وإشعارات صادرة حول تنفيذهمـا.
1.2	**Applicant:** a Person who fulfils the legal form requirements specified in Article (6) of this Regulation, applying to the Central Bank for the granting of a License for the provision of one or more of the activities of Exchange Business, or for the modification of the scope of a granted License.	2-1	**مقـدم الطلب:** الشخص الذي يستوفي متطلبات الشـــكل القانوني المـحددة في المادة (6) من هذا النظام، ويتقـــدم بطلب للمصرف المركزي للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشـــطة أعمال الصرافة، أو لتعديل نطاق ترخيص ممنوح له.
1.3	**Bank**: any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to primarily carry on the activity of taking deposits, and any other Licensed Financial Activities.	3-1	**بنـــك:** أي شخص اعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المـركزي بممـــارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
1.4	**Banknotes Shipment:** the exporting and/or importing of currencies (whether local or foreign including, coins and banknotes of legal tender) to/from foreign financial institutions by establishing business relationships.	4-1	**شحن الأوراق النقديـــة:** تصدير و/أو استيراد العمـــلات (سواء كانت محلية أو أجنبية، بما في ذلك المسكوكات والأوراق النقدية المبرأة للذمة) إلى/من مؤسسات مالية أجنبية من خلال إقامة علاقات أعمـــال.
1.5	**Board of Directors:** the board of directors, or board of managers, of the Licensed Person, as the case may be.	5-1	**مجلس الإدارة:** مجلس إدارة، أو مجلس مديري، الشـــخص المرخّـص لـــه، حسب مقتضى الحال.
1.6	**Central Bank**: the Central Bank of the United Arab Emirates.	6-1	**المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
1.7	**Central Bank Law**: Decretal Federal Law No (14) of 2018 Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments.	7-1	**قانون المصرف المركزي:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.

1.8 **Chief Executive Officer**: the most senior executive appointed by the Board of Directors (or by the owner in the case of a sole establishment).

8-1 **الرئيس التنفيذي:** أعلى مسؤول تنفيذي يعيّنه مجلس الإدارة (أو يعيّنه المالك في حالة المنشآت الفردية).

1.9 **Commercial Companies Law**: Federal Decree Law No. (32) of 2021 Regarding Commercial Companies.

9-1 **قانون الشركات:** المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

1.10 **Control Rating**: the rating awarded to a Licensed Person by the Central Bank based on the findings of an onsite/off-site examination or review. The control rating awarded may be effective/low risk, largely effective/medium risk, partially effective/medium high risk or non-effective/high risk.

10-1 **التصنيف الرقابي:** التصنيف الذي يُمنح للشخص المرخّص له، بناء على نتائج تفتيش أو مراجعة ميدانية/ مكتبية. وقد يكون التصنيف الممنوح "فعّال/مخاطر منخفضة"، أو "فعّال إلى حد كبير/مخاطر متوسطة"، أو "فعّال جزئيًا/مخاطر متوسطة إلى مرتفعة"، أو "غير فعّال/ مخاطر مرتفعة".

1.11 **Currency Exchange**: the service of buying and selling of currencies (whether local or foreign including, coins and banknotes of legal tender), from/to natural or Juridical Persons.

11-1 **صرف العملات:** خدمة شراء وبيع العملات (سواء كانت محلية أو أجنبية، بما في ذلك المسكوكات والأوراق النقدية المبرأة للذمة)، من/إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

1.12 **Designated Functions**: as defined in the Central Bank's Fitness and Propriety Regulation.

12-1 **الوظائف المحددة:** كما يتم تعريفها في نظام الجدارة والنزاهة الصادر عن المصرف المركزي.

1.13 **Exchange Business**: conducting one or more of the following activities as per the relevant Articles of this Regulation:

13-1 **أعمال الصرافة:** ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية، وفقًا لأحكام المواد ذات الصلة من هذا النظام:

1.13.1 Currency Exchange as per Article 1.11 of this Regulation;

1-13-1 صرف العملات وفقًا للمادة 1-11 من هذا النظام؛

1.13.2 Remittances as per Article 1.31 of this Regulation;

2-13-1 التحويلات وفقًا للمادة 1-31 من هذا النظام؛

1.13.3 Salary Processing through the wages protection system (WPS) as per Article 1.33 of this Regulation; and

3-13-1 معالجة الأجور من خلال "نظام حماية الأجور" وفقًا للمادة 1-33 من هذا النظام؛

1.13.4 Special Products as per Article 1.35 of this Regulation, pre-approved by the Central Bank inclusive of Banknotes Shipment as per Article 1.4 of this Regulation.

4-13-1 والمنتجات الخاصة، وفقًا للمادة 1- 35 من هذا النظام، المعتمدة مسبقًا من قِبل المصرف المركزي، متضمنة شحن الأوراق النقدية وفقًا للمادة 1-4 من هذا النظام.

1.14	**Financial Free Zones**: free zones subject to the provisions of Federal Law No (8) of 2004, Regarding Financial Free Zones, as amended.	14-1 **المناطق الحرة المالية:** المناطق الحرة التي تخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، بشأن المناطق الحرة المالية، حسبما يتم تعديله.
1.15	**FIU:** the Financial Information Unit of the United Arab Emirates.	15-1 **وحدة المعلومات المالية:** وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1.16	**Hedge Account**: an account opened with a regulated financial institution, whether inside or outside the UAE, for hedging foreign exchange positions as part of mitigating the risk of exchange rate fluctuations.	16-1 **حساب تحـوّط:** حساب يتم فتحه لدى مؤسسة مالية خاضعة للرقابة، سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض تغطية مراكز الصرف الأجنبي، كجزء من عمليات تخفيف مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
1.17	**Instant Money Transfer Service (IMTS) Provider**: a money remitting institution licensed and regulated by an appropriate regulator in its home country who will have necessary proprietary software applications and infrastructure to transfer funds instantly from a Person in one country to another Person in the same country or in a foreign country via agent network.	17-1 **مزوّد خدمـات التحـويل الفوري للأمـوال:** مؤسسة تحويل أموال مرخّصة وخاضعة للرقابة من قِبل هيئة رقابية ملائمـة في بلدها الأم، والتي تملك تطبيقات البرامـج والبني التحتية اللازمـة لتحويل الأموال بشكل فوري مـن شخص في بلد إلى شخص آخـر في نفـس البلد أو في بلد أجنبـي من خـلال شبكـة وكلاء.
1.18	**Juridical Person**: any person that is not a natural Person and has legal personality.	18-1 **شخص اعتباري:** أي شخص لا يكون شخص طبيعي، ولديه شخصية اعتبارية.
1.19	**License:** a license issued to an Applicant to carry on one or more Exchange Business activities in the UAE.	19-1 **الترخيص:** ترخيص يتم إصداره لمقدم طلب لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1.20	**Licensing Department:** the Licensing Department at the Central Bank.	20-1 **دائرة الترخيص:** دائرة الترخيص بالمصرف المركزي.
1.21	**Licensed Financial Activities**: the financial activities subject to Central Bank licensing and supervision, which are specified in Article (65) of the Central Bank Law.	21-1 **الأنشطة المالية المرخّصة:** الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
1.22	**Licensed Financial Institutions:** Banks and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to carry on a Licensed Financial Activity or more.	22-1 **المنشآت المالية المرخّصة:** البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.

1.23	**Licensed Person:** an Applicant that has been granted a License from the Central Bank to carry on one or more of the activities of Exchange Business.	23-1 **الشخص المرخّص له:** مقدّم الطلب الذي مُنح ترخيصًا من المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة أعمال الصرافة.
1.24	**Letter of No Objection** "**LNO"**: letter of no objection issued in writing (including in electronic format) by the Central Bank.	24-1 **خطاب عدم ممانعة:** خطاب عدم ممانعة يتم إصداره كتابةً (ويشمل ذلك الصيغة الإلكترونية) من قِبل المصرف المركزي.
1.25	**Paid-up Capital**: the amount injected by the owner (in the case of a sole establishment), partners or shareholders in compliance with Article 8 of this Regulation.	25-1 **رأس المال المدفوع:** المبلغ الذي يضخه المالك (في حالة المنشأة الفردية)، أو الشركاء، أو المساهمون، عملًا بأحكام المادة (8) من هذا النظـام.
1.26	**Payee**: a Person who is the intended recipient of money either in cash or to a Payment Account.	26-1 **المستفيد:** شخص يكون هو المستلم المقصود للمال، سواء كان نقدًا أو في حسـاب دفـع.
1.27	**Payer:** a Person who instructs the Licensed Person to transmit money to a Payee.	27-1 **الدافع:** الشخص الذي يعطي التعليمات للشخص المرخّص له بتحويل الأموال للشخص المستفيد.
1.28	**Payment Account**: an account with a Licensed Financial Institution, including a Stored Value Facility being used for the execution of Remittances.	28-1 **حساب الدفع:** حساب لدى منشأة مالية مرخّصة، بما في ذلك تسهيلات القيم المخزّنة المستخدمة في تنفيذ التحويلات.
1.29	**Person:** a natural or Juridical Person, as the case may be.	29-1 **شخص:** شخص طبيعي أو اعتباري، حسبما تكون الحالة.
1.30	**Regulations**: any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank.	30-1 **الأنظمة:** أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
1.31	**Remittances:** the service of accepting money from a Payer for the purpose of money transmission or receiving money on behalf of or to be made available to a Payee, whether in local or foreign currencies. Remittances include domestic and cross-border money transfer, whether inward or outward transmission, with or without the use of a Payment Account.	31-1 **التحـويلات:** خدمة قبول الأموال من الدافع بغرض تحويل الأموال أو استلام الأموال نيابة عن أو لجعلها متاحة لمستفيد، سواء بالعمـلات المحلـية أو العملات الأجنبية. وتشمل التحويلات تحويل الأموال محليًا وعبر الحدود، سواء كان تحويلًا واردًا أو صادرًا، مع أو بدون استخدام حسـاب دفـع.

1.32 **Retail Payment Services**: any business activity as set out under the Retail Payment Services and Card Schemes Regulation issued by the Central Bank.

32-1 **خدمات الدفع للتجزئة:** أي نشاط أعمال منصوص عليه في نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن المصرف المركزي.

1.33 **Salary Processing through WPS:** the service of processing and/or disbursing wages/salaries to employees on behalf of employers in the UAE by participating in the WPS in compliance with applicable laws, rules and regulations.

33-1 **معالجة الأجور من خلال نظام حماية الأجور:** خدمة معالجة و/أو صرف الأجور/الرواتب للعاملين، نيابة عن أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاشتراك في نظام حماية الأجور بما يتوافق مع القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

1.34 **Senior Management:** the executive management of the Licensed Person responsible and accountable to the Board of Directors (or to owner in the case of a sole establishment) for the sound and prudent day-to-day management of the Licensed Person, generally including, but not limited to, the Chief Executive Officer, chief financial officer, chief risk officer, heads of the compliance and internal audit functions, or their equivalents.

34-1 **الإدارة العليا:** الإدارة التنفيذية للشخص المرخّص له والمسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشأة الفردية) عن الإدارة اليومية السليمة والرشيدة للشخص المرخّص له. وتضم بوجه عام، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي، ومن يعادلهم.

1.35 **Special Products / Special Product Matrix:** the offering of special products/services to customers, whether natural persons or juridical persons, as per the special product matrix issued by the Central Bank, after obtaining specific LNO from the Central Bank for each of these additional products/services.

35-1 **المنتجات الخاصة / مصفوفة المنتجات الخاصة:** تقديم منتجات/خدمات خاصة للعملاء، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين، وفقًا لمصفوفة المنتجات الخاصة الصادرة عن المصرف المركزي، عقب الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لكل واحد من هذه المنتجات/الخدمات الإضافية.

1.36 **Standards**: the Standards for the Regulations Regarding Licensing and Monitoring of Exchange Business issued by the Central Bank on 1st March 2018 via Notice No. 35/2018 and any subsequent amendments thereto.

36-1 **المعايير:** معايير "نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة" الصادرة عن المصرف المركزي بتاريخ 1 مارس 2018، بالإشعار رقم 2018/35 وكافة تعديلاته اللاحقة.

1.37 **Stored Value Facility:** as defined in the Stored Value Facilities Regulation issued by the Central Bank.

37-1 **تسهيلات القيم المخزنة:** كما يتم تعريفها في نظام تسهيلات القيم المخزنة الصادر عن المصرف المركزي.

1.38 **Subsidiary:** an entity (the 'first entity') is a subsidiary of another entity (the 'second entity') if the second entity:

38-1 **شركة تابعة:** يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

a. holds a majority of the voting rights in the first entity;
b. is a shareholder of the first entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the first entity;
c. is a shareholder of the first entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the first entity;

Or;

d. if the first entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the second entity.

أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
ب. مساهمًا في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
ج. مساهمًا في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛

أو

د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

1.39 **Unclaimed Funds:** any funds handed over to a Licensed Person for onward delivery to a specific beneficiary, and which remain undelivered and the rightful owner of such funds cannot be contacted within a period of one year.

39-1 **أموال غير مطالب بها:** أي أموال تم تسليمها إلى شخص مرخص له، لتسليمها إلى مستفيد محدد، والتي تظل غير مُسلّمة، ويكون من غير الممكن الاتصال بالمالك الشرعي لهذه الأموال خلال فترة عام واحد.

Article (2): Licensing

المادة (2): الترخيص

2.1 In accordance with Article 65(1)(d) and (f) of the Central Bank Law, Exchange Business is a Licensed Financial Activity and is subject to the Central Bank's licensing and supervision in accordance with the provisions of the Central Bank Law.

1-2 وفقًا لأحكام المادة 65 (أ) والمادة 65 (و) من قانون المصرف المركزي، فإن أعمال الصرافة هي نشاط مالي مرخّص، ويخضع من ثم لترخيص ورقابة المصرف المركزي، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

2.2 No Person may carry on or engage in Exchange Business in the UAE unless such Person is licensed by the Central Bank in accordance with the Central Bank Law and this Regulation and the Standards including any subsequent amendments thereto.

2-2 لا يجوز لأي شخص أن يزاول أو يشارك في أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصًا له من قِبل المصرف المركزي وفقًا لقانون المصرف المركزي وأحكام هذا النظام والمعايير، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة عليهما.

2.3 Banks licensed in accordance with the Central Bank Law are deemed licensed to engage in Exchange Business. The Central Bank in its sole discretion may deem additional entities or category of entities

3-2 تُعتبر البنوك المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي مرخّصة لممارسة أعمال الصرافة. وللمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، اعتبار كيانات أو فئات إضافية من

licensed under this Regulation, provided that such entities comply with the requirements of this Regulation. A Person is deemed licensed by the Central Bank by virtue of the fact that they already hold a Central Bank license which, of its nature, is acceptable to the Central Bank, under which to conduct Exchange Business.

الكيانات مرخصًا لها بموجب هذا النظام، شريطة أن تلتزم هذه الكيانات بمتطلبات هذا النظام. يُعتبر الشخص مرخصًا له من قِبل المصرف المركزي بناءً على حقيقة أن لديه بالفعل ترخيص من المصرف المركزي، والذي بحكم طبيعته، يكون مقبولًا لدى المصرف المركزي، وبموجبه تتم مزاولة أعمال الصرافة.

Article (3): License Categories and Permitted Activities

المـــادة (3): فئات التراخيص والأنشطة المسموح بمزاولتها

3.1 A Person that intends to carry on or engage in Exchange Business, must apply for one of the following categories of License:

1-3 يجب على الشخص الذي ينوي أن يمارس أو يشارك في أعمال الصرافة أن يقدم طلبًا لواحدة من فئات التراخيص الآتية:

3.1.1 Category I License;
3.1.2 Category II License;
3.1.3 Category III License; and
3.1.4 Category IV License.

3-1-1 ترخيص الفئة 1؛
3-1-2 ترخيص الفئة 2؛
3-1-3 ترخيص الفئة 3؛
3-1-4 ترخيص الفئة 4.

3.2 **Category I:**
An Applicant must apply for a Category I License where it intends to carry on or engage in the following Exchange Business activity(ies):

2-3 **الفئة 1:**
يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص الفئة 1 حيثما ينوي أن يزاول أو يشارك في نشاط (أنشطة) أعمال الصرافة الآتية:

3.2.1 Currency Exchange;
3.2.2 Remittances; and
3.2.3 Salary Processing through WPS, subject to obtaining separate LNO from the Central Bank prior to launching WPS payroll cards.

3-2-1 صرف العملات؛
3-2-2 التحويلات؛
3-2-3 ومعالجة الرواتب من خلال نظام حماية الأجور، بشرط الحصول على خطاب عدم ممانعة منفصل من المصرف المركزي قبل طرح بطاقات رواتب نظام حماية الأجور.

3.3 **Category II:**
An Applicant must apply for a Category II License where it intends to carry on or engage in the following Exchange Business activity(ies):

3-3 **الفئـــة 2:**
يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص الفئة 2 حيثما ينوي أن يزاول أو يشارك في نشاط (أنشطة) أعمال الصرافة الآتية:

3.3.1 Currency Exchange; and
3.3.2 Remittances.

3-3-1 صرف العملات؛
3-3-2 والتحـويلات.

3.4 **Category III:**
An Applicant must apply for a Category III License where it intends to carry on or engage in the following Exchange Business activity:

3.4.1 Currency Exchange.

4-3 **الفئــة 3:**
يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص الفئة 3 حيثما ينوي أن يزاول أو يشارك في نشاط أعمال الصرافة الآتي:

3-4-1 صرف العملات.

3.5 **Category IV:**
An Applicant must apply for a Category IV License where it intends to carry on or engage in the following Exchange Business activity via digital channels acceptable to the Central Bank, such as mobile and/or web applications, without opening any physical service outlets:

3.5.1 Remittances via digital channels acceptable to the Central Bank.

5-3 **الفئــة 4:**
يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص الفئة 4 حيثما ينوي أن يزاول أو يشارك في نشاط أعمال الصرافة الآتي من خلال قنوات رقمية مقبولة للمصرف المركزي، مثل تطبيقات الهاتف المحمول و/أو شبكة الإنترنت، بدون فتح منافذ خدمة عينية:

3-5-1 التحويلات من خلال قنوات رقمية مقبولة لدى المصرف المركزي.

3.6 A Category IV License does not permit the Licensed Person to undertake any cash-in or cash-out activity, and can only convert currencies as part of the digital Remittance process.

6-3 لا يَسمح ترخيص الفئة 4 للشخص المرخص له بمزاولــة أي نشاط نقـد وارد أو نقـد صادر، ولايمكنه تغيير العملات إلا كجزء من عملية التحويلات الرقمية.

3.7 The Central Bank may, at its sole discretion, issue LNOs to Retail Payment Services providers and Stored Value Facilities to conduct the activity in Article 3.5 of this Regulation on the condition that they comply with the requirements of this Regulation and subject to the capital and bank guarantee requirements herein.

7-3 للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، إصدار خطابات عدم ممانعة لمقدمي خدمات الدفع بالتجزئة وتسهيلات القيم المخزنة لممارسة النشاط المنصوص عليه في المادة 3-5 من هذا النظام بشرط امتثالهم لمتطلبات هذا النظام واستيفاء متطلبات رأس المال والضمان البنكي الواردة فيه.

3.8 Upon obtaining a Category I or II License, the Licensed Person at any point in time may apply for an LNO to offer the Special Products as per Article 1.35 of this Regulation noting the following:

3.8.1. The Licensed Person may separately apply for an LNO for each Special Product forming part of the Special Product Matrix issued by the Central Bank.

8-3 عند الحصول على ترخيص الفئة 1 أو الفئة 2، يجوز للشخص المرخص له أن يتقدم، في أي وقت، بطلب للحصول على خطاب عدم ممانعة لتقديم المنتجات الخاصة وفقًا لأحكام المادة 1-35 من هذا النظــام، مع ملاحظة ما يأتي:

3-8-1 يجوز للشخص المرخّص له أن يتقدم بطلب للحصول على خطاب عدم ممانعة منفصل لكل منتج خاص يشكّل جزءًا من "مصفوفة المنتجات الخاصة" الصادرة عن المصرف المركزي.

3.8.2. A Licensed Person, possessing a Category I or II License, is only permitted to engage in Banknotes Shipment as per Article 1.4 of this Regulation subject to the following:

3-8-2 لا يجوز للشخص المرخّص له الذي يحمل ترخيصًا من الفئة 1 أو الفئة 2 أن يمارس شحن الأوراق النقدية وفقًا للمادة 1-4 من هذا النظام، إلا وفقًا للشروط الآتية:

(a) Separate LNO from the Central Bank must be obtained prior to entering into each of the Banknotes Shipment arrangement with foreign financial institutions; and

أ) الحصول على خطاب عدم ممانعة منفصل من المصرف المركزي قبل الدخول في أي من ترتيبات شحن الأوراق النقدية مع مؤسسات مالية أجنبية؛

(b) The Licensed Person must comply with the conditions regarding the higher Paid-up Capital and higher bank guarantee favouring the Central Bank (or higher amount of unconditional and irrevocable cash deposit as per Article 9.6 of this Regulation) as stipulated in the Special Product Matrix and/or the Standards.

ب) ويجب على الشخص المرخص له الامتثال للشروط المتعلقة برأس المال المدفوع الأعلى، والضمان البنكي الأعلى الصادر لصالح المصرف المركزي (أو مبلغ أعلى من الوديعة النقدية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء وفقًا للمادة 9-6 من هذا النظام)، كما هو منصوص عليه في "مصفوفة المنتجات الخاصة" و/أو المعايير.

3.8.3. Offering of Remittances and Special Products via digital channels acceptable to the Central Bank, such as mobile and/or web applications, by Licensed Persons possessing Category I or II License will be subject to fulfilling the conditions regarding the higher Paid-up Capital and higher bank guarantee favouring the Central Bank (or higher amount of unconditional and irrevocable cash deposit as per Article 9.6 of this Regulation) as stipulated in the Special Product Matrix and/or the Standards.

3-8-3 يخضع تقديم خدمات التحويلات والمنتجات الخاصة من خلال قنوات رقمية مقبولة للمصرف المركزي، مثل تطبيقات الهاتف المحمول و/أو شبكة الإنترنت، من قبل شخص مرخّص له يحمل ترخيصًا من الفئة 1 أو الفئة 2، لاستيفاء الشروط المتعلقة برأس المال المدفوع الأعلى، والضمان البنكي الأعلى الصادر لصالح المصرف المركزي، حسبما هو منصوص عليه في "مصفوفة المنتجات الخاصة" أو المعايير.

3.9 The Licensed Person, possessing a Category I or II License, may apply for an LNO from the Central Bank at any time to be deemed licensed to offer to its customers Retail Payment Service(s) as per Article 1.32 of this Regulation and/or Stored Value Facilities as per Article 1.37 of this Regulation, subject to the conditions forming part of such LNO and

9-3 يجوز للشخص المرخّص له، الذي يحمل ترخيصًا من الفئة 1 أو الفئة 2 أن يتقدم، في أي وقت، بطلب للحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، لاعتباره مرخّصًا لتقديم خدمات الدفع للتجزئة وفقًا للمادة 1-32 من هذا النظام، و/أو تسهيلات القيم المخزّنة لعملائه، وفقًا للمادة 1-37

compliance with the requirements of the Retail Payment Services and Card Schemes Regulation as amended, and/or the Stored Value Facilities Regulation as amended, issued by the Central Bank.

من هذا النظام، مع مراعاة الشروط التي تشكّل جزءًا من خطاب عدم الممانعة، والامتثال للمتطلبات ذات الصلة في "نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات" حسبما يتم تعديله، و/أو "نظام تسهيلات القيمة المخزّنة" حسبما يتم تعديله، الصادران عن المصرف المركزي.

3.10 The Central Bank reserves the right to require any Licensed Person possessing a Category III License to upgrade its License to any of the other licensing categories under this Regulation and fulfil the applicable licensing conditions, inclusive of conditions regarding Paid-up Capital and bank guarantee favouring the Central Bank, within a specific period of time decided by the Central Bank.

10-3 يحتفظ المصرف المركزي بالحق في أن يطلب من أي شخص مرخص له حائز على ترخيص من الفئة 3 ترقية ترخيصه إلى أي من فئات الترخيص الأخرى الواردة في هذا النظام عقب استيفاء شروط الترخيص المعمول بها، بما في ذلك الشروط المتعلقة برأس المال المدفوع والضمان البنكي الصادر لصالح المصرف المركزي، في غضون الفترة الزمنية التي يقررها المصرف مركزي.

3.11 Failure of a Category III Licensed Person to upgrade the License, as per the instruction of the Central Bank within the given grace period as per Article 3.10 of this Regulation shall result in the cancellation of the License granted by the Central Bank.

11-3 سوف يؤدي إخفاق الشخص المرخّص له تحت الفئة 3 في ترقية الترخيص، وفقًا لتعليمات المصرف المركزي، وضمن المهلة الزمنية الممنوحة وفقًا للمادة 3-10 من هذا النظام، إلى إلغاء الترخيص الممنوح من المصرف المركزي.

3.12 A Licensed Person must continuously provide to its customers all Exchange Business services that are within the scope of the License granted to the Licensed Person by the Central Bank.

12-3 يجب على الشخص المرخّص له أن يقدم لعملائه باستمرار جميع خدمات أعمال الصرافة التي تندرج ضمن نطاق الترخيص الممنوح له من قِبل المصرف المركزي.

3.13 The Licensed Person must, at all times, conduct its business strictly within the scope of the License granted by the Central Bank complying with all requirements of this Regulation and the Standards.

13-3 يجب على الشخص المرخّص له أن يحرص، في جميع الأوقات، على ممارسة أعماله ضمن نطاق الترخيص الممنوح له من قِبل المصرف المركزي، مع الالتزام بكافة متطلبات هذا النظام والمعايير.

3.14 **Registration of IMTS Providers**

14-3 **تسجيل مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال**

3.14.1. IMTS Providers that wish to enter into an arrangement with a Licensed Person must first be registered with the Central Bank. The Central Bank will maintain a register for IMTS Providers. As a condition for registration, the IMTS provider must

1-14-3 يجب على مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال الذين يرغبون في الدخول في ترتيبات مع شخص مرخّص له أن يكونوا مسجّلين أولًا لدى المصرف المركزي. وسيحتفظ المصرف المركزي بسجل لمزودي خدمات التحويل الفوري

agree to be subject to the Central Bank's examination and regulatory reporting, as deemed necessary, with respect to their IMTS activities with Licensed Persons.

للأموال. وكشرط من شروط التسجيل، يجب أن يوافق مزودو خدمات التحويل الفوري للأموال على الخضوع للتفتيش من قِبل المصرف المركزي، ومتطلبات رفع التقارير الرقابية، بحسب الضرورة، فيما يتعلق بأنشطة خدمات التحويل الفوري للأموال مع الأشخاص المرخص لهم.

3.14.2. IMTS Providers are accountable for any failure to report or for reporting false, misleading or inaccurate information/ data/ statistics/ records/ returns and supporting documents to the Central Bank. The Central Bank may withdraw the IMTS Providers registration in such cases.

3-14-2 يتحمل مزودو خدمات التحويل الفوري للأموال المسؤولية عن أي فشل في رفع التقارير أو في رفع تقارير/معلومات/ بيانات/ إحصائيات/ سجلات/ إقرارات ومستندات داعمة كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي. وقد يسحب المصرف المركزي تسجيل مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال في مثل هذه الحالات.

3.14.3. IMTS Providers must comply with the AML Laws and Regulations and any other Regulations instructed by the Central Bank with respect to their business activities conducted within the UAE.

3-14-3 يجب على مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال الامتثال لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال وأي أنظمة أخرى فيما يخص أنشطة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.14.4. A Licensed Person that wishes to enter into an arrangement with an IMTS Provider must first obtain an LNO from the Central Bank. The Licensed Person must ensure that contracts with IMTS Providers include the legal right for the Central Bank to carry out supervisory examination on/off premises as necessary, obtain information and receive regular reporting with respect to the IMTS Provider's business activities in the UAE.

4-14-3 يجب على الشخص المرخّص له الذي يرغب في الدخول في ترتيبات مع مزود خدمات تحويل فوري للأموال أن يحصل أولًا على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي. ويجب على الشخص المرخص له التأكد من أن العقود مع مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال تتضمن الحق القانوني للمصرف المركزي في إجراء تفتيش ميداني أو مكتبي حسب الضرورة، والحصول على معلومات وتلقي تقارير منتظمة فيما يتعلق بأنشطة أعمال مزود خدمات التحويل الفوري للأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (4): Licensing Procedure **المـادة (4): إجراءات الترخيص**

4.1 Licensing is subject to the procedure contained in the Central Bank's licensing guidelines.

1-4 يخضع الترخيص للإجراءات المنصوص عليها في ضوابط المصرف المركزي للترخيص.

4.2 The Applicant should meet with the Licensing Department before submitting a formal application.

2-4 ينبغي أن يقوم مقدم الطلب بمقابلة دائرة الترخيص قبل تقديم طلب رسمي.

Article (5): Licensing Conditions **المـادة (5): شـروط الترخيص**

5.1 To be granted a License, an Applicant must, at the time of applying:

1-5 لكي يحصل على الترخيص، يجب على مقدم الطلب، عند وقت تقديمه للطلب:

5.1.1 fulfil the legal form requirements specified in Article 6 of this Regulation;

1-1-5 أن يكون مستوفيًا لمتطلبات الشكل القانوني المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام؛

5.1.2 fulfil the ownership requirements specified in Article 7 of this Regulation;

2-1-5 أن يكون مستوفيا لمتطلبات الملكية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام؛

5.1.3 demonstrate that it will satisfy the respective initial Paid-up Capital and bank guarantee requirements for the license category applied for, specified in Articles 8 and 9 of this Regulation; and,

3-1-5 أن يثبت أنه سيفي بمتطلبات رأس المال المدفوع الأوّلي ومتطلبات الضمان البنكي المحددة لفئة الترخيص المطلوبة، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا النظام؛

5.1.4 provide the duly completed application form, necessary supporting documents, undertaking letters committing to comply with the requirements of this Regulation including the Standards and information specified in the application form as provided by the Licensing Department.

4-1-5 وتقديم نموذج الطلب المستكمل على نحو صحيح، والمستندات الداعمة اللازمة، وخطابات التعهّد بالامتثال لمتطلبات هذا النظام، بما في ذلك المعايير، والمعلومات المحددة في نموذج الطلب كما هي مقدمة من دائرة الترخيص.

5.2 The Applicant must satisfy the eligibility criteria at the time of applying as per Article 10 of this Regulation.

2-5 يجب على مقدم الطلب أن يستوفي معايير الأهلية في وقت تقديم الطلب، وفقًا للمادة 10 من هذا النظام.

Article (6): Acceptable Legal Forms

المادة (6): الأشكال القانونية المقبولة

6.1 The legal form of an Applicant and/or a Licensed Person must be acceptable to the Central Bank and may include (subject to Article 6.2) one of the following types, provided that Applicant and/or Licensed Person is incorporated in the UAE excluding in the Financial Free Zones:

1-6 يجب أن يكون الشكل القانوني لمقدم الطلب و/أو الشخص المرخص له مقبولًا لدى المصرف المركزي وقد يشمل (وفقًا للمادة 6-2) أحد الأنواع الآتية، شريطة أن يكون مقدم الطلب و/أو الشخص المرخص له مؤسسًا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المناطق الحرة المالية:

6.1.1 Sole establishment;

1-1-6 منشأة فردية؛

6.1.2 Partnership company;

2-1-6 شراكة؛

6.1.3 Limited liability company; or

3-1-6 شركة ذات مسؤولية محدودة؛ أو

6.1.4 Any other legal form, defined in the Commercial Companies Law, acceptable to the Central Bank.

4-1-6 أي شكل قانوني آخر محدد في قانون الشركات التجارية ومقبول لدى المصرف المركزي.

6.2 A Category IV License Applicant or Licensed Person must, at all times, be a limited liability company.

2-6 يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص من الفئة 4 أو الشخص المرخص له، في جميع الأوقات، شركة ذات مسؤولية محدودة.

6.3 The acceptability of the legal form of an Applicant or Licensed Person where one or more of the partners is a Juridical Person with limited liability, will be decided by the Central Bank at its sole discretion.

3-6 سيتم تحديد مدى قبول الشكل القانوني لمقدم الطلب أو الشخص المرخص له حيث يكون أحد الشركاء أو أكثر شخصًا اعتباريًا ذا مسؤولية محدودة، من قِبل المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص.

6.4 The Licensed Person must not alter its legal form/legal status without obtaining an LNO from the Central Bank.

4-6 لا يجوز للشخص المرخص له تغيير شكله القانوني/ وضعه القانوني دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

Article (7): Ownership Requirements

المادة (7): متطلبات الملكية

7.1 A Licensed Person whose legal form is a sole establishment (or sole proprietorship) must always be fully (100%) owned by a UAE National who is a natural Person satisfying the eligibility criteria in accordance with Article 10 of this Regulation.

1-7 يجب أن يكون الشخص المرخص له الذي يكون شكله القانوني منشأة فردية (أو ملكية فردية) مملوكًا بالكامل (100%) من قِبل مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يكون شخصًا طبيعيًا مستوفيًا لمعايير الأهلية وفقًا للمادة 10 من هذا النظام.

7.2 The ownership (or ultimate ownership) of partners or shareholders, who are non-UAE Nationals, must not exceed forty percent (40%) where the legal form is a partnership, limited liability company or any other legal

2-7 لا يجوز أن تتجاوز الملكية (أو الملكية النهائية) للشركاء أو المساهمين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة أربعين بالمائة (40%) عندما يكون الشكل القانوني شراكة أو

form acceptable to the Central Bank other than a sole establishment with an exception under Article 7.3 of this Regulation.

شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي شكل قانوني آخر مقبول لدى المصرف المركزي بخلاف المنشأة الفردية، باستثناء ما هو موضح في المادة 7-3 من هذا النظام.

7.3 In the case of Category IV License, the Central Bank may disapply, at its sole discretion, Article 7.2 of this Regulation and permit full (100%) ownership by non-UAE Nationals, where it deems appropriate.

7-3 وفي حالة الترخيص من الفئة 4، للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، إلغاء تطبيق المادة 7-2 من هذا النظام والسماح بالتملك الكامل (100%) لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيثما يرى ذلك مناسبًا.

7.4 In case the ownership of UAE National(s) is held through any intermediate and/or holding companies, such intermediate and/or holding companies must not be incorporated in a foreign jurisdiction or Financial Free Zone, unless the Licensed Person, and intermediate and holding companies that are incorporated in a Financial Free Zone, are 100% owned by the same UAE National(s). In all cases, intermediate and/or holding companies must not conduct any business other than investing in similar businesses.

7-4 في حال كانت ملكية مواطن أو مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة محتفظ بها من خلال أي شركات وسيطة و/أو قابضة، يجب ألا تكون هذه الشركات الوسيطة و/أو القابضة مسجلة في مناطق اختصاص أجنبية أو منطقة حرة مالية، ما لم يكن الشخص المرخص له والشركات الوسيطة والقابضة المسجلة في منطقة حرة مالية مملوكة بنسبة 100% لنفس المواطن أو المواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقوم الشركات الوسيطة و/أو القابضة بأي عمل آخر غير الاستثمار في أعمال مماثلة.

7.5 Ownership by non-UAE Nationals, as per Article 7.2 of this Regulation, must be held directly by those who are natural persons or via intermediate and/or holding companies. However, such intermediate and holding companies must not conduct any business other than investing in similar businesses.

7-5 يجب الاحتفاظ بملكية من هم من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للمادة 7-2 من هذا النظام، بشكل مباشر من قِبل أشخاص طبيعيين أو من خلال شركات وسيطة و/أو قابضة، مع عدم جواز قيام هذه الشركات الوسيطة والقابضة بأي نشاط آخر غير الاستثمار في أنشطة مماثلة.

7.6 Where the non-UAE or local ownership held via intermediate and/or holding companies, the full ownership structure must be provided to the Central Bank. In all cases, the ultimate ownership by the UAE National(s) must not fall below 60% at any point in time with an exception under Article 7.3 of this Regulation.

7-6 في حالة ملكية الأجانب أو المواطنين من خلال شركات وسيطة و/أو قابضة، يجب تقديم هيكل الملكية الكامل إلى المصرف المركزي. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الملكية النهائية لمواطن (مواطني) دولة الإمارات العربية المتحدة عن 60% في أي وقت، باستثناء ما ورد في المادة 7-3 من هذا النظام.

7.7 It is not permitted for the Licensed Person, its owner (in the case of a sole establishment) or any of its partner(s)/ shareholder(s) to use

7-7 لا يجوز للشخص المرخص له أو المالك (في حالة المنشأة الفردية) أو أي من الشركاء/المساهمين استخدام أي نوع من الترتيبات القانونية أو

any type of legal or trustee arrangement, other than an arrangement for the actual transfer of ownership after obtaining an LNO from the Central Bank, to directly or indirectly transfer the ownership (or ultimate ownership) and control to any other party.

ترتيبات الوصاية، بخلاف ترتيبات النقل الفعلي للملكية بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، لنقل الملكية (أو الملكية النهائية) والسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي طرف آخر.

7.8 The Licensed Person must not alter its ownership, including the ultimate beneficial owner and ownership structure, without obtaining an LNO from the Central Bank.

8-7 لا يجوز للشخص المرخص له تغيير ملكيته، بما في ذلك المالك المستفيد النهائي وهيكل الملكية، دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

7.9 Additional ownership requirements, including, but not limited to, increasing the minimum ownership by the UAE National(s), may be imposed by the Central Bank, at its sole discretion, and notified to the Licensed Person.

9-7 للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، فرض متطلبات إضافية للملكية، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، زيادة الحد الأدنى للملكية من قِبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخطار الشخص المرخص له بذلك.

Article (8): Minimum Paid-up Capital

المادة (8): الحد الأدنى من رأس المال المدفوع

8.1 The Applicant, upon being granted an in-principle approval from the Central Bank to carry on or engage in Exchange Business, must inject Paid-up Capital as below, in case the legal form is either a sole establishment or a partnership, prior to receiving the final License from the Central Bank to commence business:

1-8 يجب على مقدم الطلب، بعد حصوله على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لمزاولة أو ممارسة أعمال الصرافة، ضخ رأس المال المدفوع على النحو الآتي، في حالة كان الشكل القانوني منشأة فردية أو شراكة، قبل الحصول على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لبدء العمل:

8.1.1 AED ten (10) million for Category I License;

1-1-8 عشرة (10) ملايين درهم إماراتي لرخصة الفئة 1؛

8.1.2 AED five (5) million for Category II License; and

2-1-8 خمسة (5) ملايين درهم إماراتي لرخصة الفئة 2؛

8.1.3 AED two (2) million for Category III License.

3-1-8 ومليوني درهم إماراتي لرخصة الفئة 3.

8.2 Regardless of the licensing category applied for, an Applicant whose legal form is a limited liability company or any other legal form where the financial liability of all shareholders/ partners is limited to the Paid-up Capital of the respective shareholders/ partners as per the relevant UAE law, must inject a minimum Paid-up Capital of AED twenty five (25) million, upon being granted an in-principle approval from the Central

2-8 بغض النظر عن فئة الترخيص المطلوب، يجب على مقدم الطلب الذي يكون شكله القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي شكل قانوني آخر حيث تقتصر المسؤولية المالية لجميع المساهمين/الشركاء على رأس المال المدفوع للمساهمين/الشركاء المعنيين وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ذي الصلة، ضخ رأس مال مدفوع لا يقل عن خمسة وعشرين (25)

Bank to carry on or engage in Exchange Business and prior to receiving the final License from the Central Bank to commence business. This requirement applies to all Category IV License applications.

مليون درهم إماراتي، بعد الحصول على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وقبل الحصول على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لبدء العمل. ينطبق هذا الشرط على جميع طلبات الترخيص من الفئة 4.

8.3 Additional capital requirements may be imposed by the Central Bank, at its sole discretion and notified to the Licensed Person, in consideration of factors including, but not limited to, the risk, size and/or complexity associated with the activities conducted by the Exchange Business.

3-8 للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، فرض متطلبات إضافية لرأس المال وإخطار الشخص المرخص له بها، مع الأخذ في الاعتبار عوامل بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، المخاطر والحجم و/أو درجة تعقد الأنشطة التي تقوم بها منشأة أعمال الصرافة.

8.4 The Licensed Person must not alter its Paid-up Capital, whether increase or decrease, without obtaining an LNO from the Central Bank.

4-8 لا يجوز للشخص المرخص له تعديل رأس ماله المدفوع، سواء بالزيادة أو النقصان، إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

8.5 Upon commencing the Exchange Business, after receiving the final License from the Central Bank, the Licensed Person must comply with the Paid-up Capital requirements as provided in this Regulation on an ongoing basis, and must increase the Paid-up Capital only after obtaining an LNO from the Central Bank in order to comply with the provisions of Article 11 of this Regulation.

5-8 عند البدء في ممارسة أعمال الصرافة، وبعد الحصول على الترخيص النهائي من المصرف المركزي، يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات رأس المال المدفوع المنصوص عليها في هذا النظام بشكل مستمر، ويجب عليه زيادة رأس المال المدفوع فقط بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي وذلك للامتثال لأحكام المادة 11 من هذا النظام.

8.6 The Applicant or Licensed Person, when demanded, must provide the Central Bank with the full information and supporting documents which are required to evidence the source(s) of funds for the Paid-up Capital or additional Paid-up Capital injected as per the requirement of this Regulation.

6-8 يجب على مقدم الطلب أو الشخص المرخص له، عندما يطلب منه، تزويد المصرف المركزي بالمعلومات الكاملة والمستندات الداعمة المطلوبة لإثبات مصدر (مصادر) الأموال لرأس المال المدفوع أو رأس المال المدفوع الإضافي الذي تم ضخه وفقًا لمتطلبات هذا النظام.

Article (9): Minimum Bank Guarantee

المادة (9): الحد الأدنى للضمان البنكي

9.1 The Applicant, upon being granted in-principle approval from Central Bank to carry on Exchange Business, must provide a bank guarantee favouring the Central Bank as below, in case the legal form is either a sole establishment or a partnership, prior to

1-9 يجب على مقدم الطلب، بعد حصوله على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي لممارسة أعمال الصرافة، تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي على النحو الآتي، في حالة كان الشكل القانوني عبارة عن منشأة فردية أو شراكة، قبل

receiving the final License from the Central Bank to commence Exchange Business:

الحصول على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لبدء أعمال الصرافة:

9.1.1 AED ten (10) million for Category I License;

9-1-1 عشرة (10) ملايين درهم إماراتي لرخصة الفئة 1؛

9.1.2 AED five (5) million for Category II License; and

9-1-2 خمسة (5) ملايين درهم إماراتي لرخصة الفئة 2؛

9.1.3 AED two (2) million for Category III License.

9-1-3 ومليوني درهم إماراتي لرخصة الفئة 3.

9.2 Upon being granted an in-principle approval from the Central Bank to carry on or engage in Exchange Business and prior to receiving the final License from the Central Bank to commence business, the Applicant whose legal form is a limited liability company or any other legal form where the financial liability of all shareholders/ partners is limited to the Paid-up Capital of the respective shareholders/ partners as per the relevant UAE law, must provide a bank guarantee of AED fifty (50) million for a Category I, II or III License, or AED twenty-five (25) million for a Category IV License, favouring the Central Bank.

9-2 بعد الحصول على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لممارسة أو الانخراط في أعمال الصرافة وقبل الحصول على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لبدء العمل، يجب على مقدم الطلب الذي يكون شكله القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي شكل قانوني آخر حيث تكون المسؤولية المالية لجميع المساهمين/ الشركاء محدودة برأس المال المدفوع للمساهمين / الشركاء المعنيين وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ذي الصلة، تقديم ضمان بنكي بقيمة خمسين (50) مليون درهم إماراتي لترخيص الفئة 1 أو 2 أو 3، أو خمسة وعشرين (25) مليون درهم إماراتي لترخيص الفئة 4، لصالح المصرف المركزي.

9.3 The value of the bank guarantee, upon commencing the business operations of the Licensed Person, must not be less than the higher of the following in compliance with the requirements of the Standards:

9-3 لا يجوز أن تقل قيمة الضمان البنكي عند بدء العمليات التجارية للشخص المرخص له عن الأعلى مما يلي وفقًا لمتطلبات المعايير:

a) The minimum value of the bank guarantee required for each category of license as per Articles 9.1 and 9.2 of this Regulation; or

أ) الحد الأدنى لقيمة الضمان البنكي المطلوب لكل فئة من فئات التراخيص وفقًا للمادتين 9-1 و 9-2 من هذا النظام؛ أو

b) 5% of the average monthly inward and outward remittance value for the six months period calculated as at 30th June and 31st December of every financial year.

ب) 5% من متوسط قيمة التحويلات الشهرية الواردة والصادرة عن فترة الستة أشهر المحسوبة في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة مالية.

9.4 The bank guarantee must be issued on behalf of the Licensed Person by a Bank licensed by the Central Bank in the prescribed format

9-4 يجب أن يتم إصدار الضمان البنكي نيابة عن الشخص المرخص له من قِبل بنك مرخص من قِبل المصرف المركزي بالصيغة المقررة لصالح

favouring the Central Bank with an auto renewal clause incorporated into it.

المصرف المركزي مع تضمين بند التجديد التلقائي فيه.

9.5 The bank guarantee must be unconditional and irrevocable and be payable to the Central Bank upon the first written demand without the right of objection from the Licensed Person or any other Person.

5-9 يجب أن يكون الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ويجب دفعه إلى المصرف المركزي عند أول طلب كتابي دون حق الاعتراض من الشخص المرخص له أو أي شخص آخر.

9.6 In case of any difficulties to obtain a bank guarantee from any Bank licensed by the Central Bank, the Applicant or Licensed Person must provide an unconditional and irrevocable interest-/profit-free cash deposit equivalent to the bank guarantee in a designated account to be held with the Central Bank.

6-9 في حالة وجود أي صعوبات في الحصول على ضمان بنكي من أي بنك مرخص من قِبل المصرف المركزي، يجب على مقدم الطلب أو الشخص المرخص له تقديم وديعة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء وخالية من الفوائد/الأرباح بما يعادل الضمان البنكي، في حساب مخصص يتم الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي.

9.7 Where cash is deposited with the Central Bank in lieu of a bank guarantee as per Article 9.6 of this Regulation, the Applicant or Licensed Person must provide a confirmation letter attested by a notary public in the UAE permitting the Central Bank to utilise such cash deposit unconditionally for the purpose of settling Licensed Person's customer obligations and other liabilities at the sole discretion of the Central Bank at any point in time notwithstanding any objections from the Licensed Person or any other party.

7-9 في حالة إيداع وديعة نقدية لدى المصرف المركزي بدلًا من الضمان البنكي وفقًا للمادة 9-6 من هذا النظام، يجب على مقدم الطلب أو الشخص المرخص له تقديم خطاب تأكيد موثق من كاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح للمصرف المركزي باستخدام هذه الوديعة النقدية دون قيد أو شرط لغرض تسوية التزامات العميل وغيرها من الالتزامات وفقًا لتقدير المصرف المركزي وحده في أي وقت بغض النظر عن أي اعتراضات من الشخص المرخص له أو أي طرف آخر.

9.8 The Applicant or Licensed Person, when demanded, must provide the Central Bank with the full information and documents which are required to evidence the source(s) of funds held as collateral security with the Bank for obtaining the bank guarantee and/or cash deposited with the Central Bank in lieu of bank guarantee as per Article 9.6 of this Regulation.

8-9 يجب على مقدم الطلب أو الشخص المرخص له، عند الطلب، تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والوثائق الكاملة المطلوبة لإثبات مصدر (مصادر) الأموال المحتفظ بها كضمان إضافي لدى البنك للحصول على الضمان البنكي و/أو النقد المودع لدى المصرف المركزي بدلًا من الضمان البنكي وفقًا للمادة 9-6 من هذا النظام.

9.9 Upon receiving the final approval from the Central Bank and commencing the Exchange Business, the Licensed Person must comply with the bank guarantee requirements of this Regulation and the Standards on an ongoing basis.

9-9 بعد الحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي وبدء أعمال الصرافة، يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات الضمان البنكي الواردة في هذا النظام والمعايير بشكل مستمر.

9.10 The bank guarantee, or cash deposited at the Central Bank in lieu of a bank guarantee, as required under this Regulation, are in addition to the minimum Paid-up Capital requirements. Paid-up Capital must not be used for obtaining bank guarantee or for providing cash deposit at the Central Bank in lieu of a bank guarantee.

10-9 يعتبر الضمان البنكي، أو الوديعة النقدية لدى المصرف المركزي بدلًا من الضمان البنكي، وفقًا لما يقتضيه هذا النظام، إضافيًا على الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع، ولا يجوز استخدام رأس المال المدفوع للحصول على الضمان البنكي أو توفير وديعة نقدية لدى المصرف المركزي بدلًا من الضمان البنكي.

Article (10): Eligibility to be a Sole Proprietor, Partner or Shareholder

المادة (10): أهلية المالك الفردي أو الشريك أو المساهم

In considering the fitness and propriety of the owner (in the case of a sole establishment), shareholder, partner, ultimate beneficial owner or similar of a Licensed Person, the Central Bank will consider factors including, among others, the integrity, willingness to uphold professional ethics and industry good practices, and competence of the person concerned.

يأخذ المصرف المركزي في الاعتبار عدة عوامل عند النظر في مدى جدارة ونزاهة المالك (في حالة المنشأة الفردية) أو المساهم أو الشريك أو المالك المستفيد النهائي أو ما شابه ذلك للشخص المرخص له، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، النزاهة والرغبة في الحفاظ على الأخلاق المهنية والممارسات الجيدة في الصناعة وكفاءة الشخص المعني.

Article (11): Financial Ratios

المادة (11): النسب المالية

11.1 **Paid-up Capital to Equity Ratio**

1-11 **نسبة رأس المال المدفوع إلى حقوق الملكية**

11.1.1 The ratio between the minimum Paid-up Capital and equity of the Licensed Person, at any point in time, must not be less than the ratio stipulated by the Central Bank from time to time.

1-1-11 لا يجوز أن تقل النسبة بين الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وحقوق الملكية لدى الشخص المرخص له، في أي وقت، عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

11.1.2 Where the minimum Paid-up Capital to equity ratio falls below the ratio stipulated by the Central Bank, the Licensed Person must increase its Paid-up Capital to bring this ratio to the required level after obtaining an LNO from the Central Bank.

2-1-11 إذا انخفضت نسبة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى حقوق الملكية عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي، فيجب على الشخص المرخص له زيادة رأس ماله المدفوع للوصول بهذه النسبة إلى المستوى المطلوب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

11.1.3 Any application for an LNO to inject additional Paid-up Capital, as per Article 11.1.2, must be submitted to the Central Bank

3-1-11 يجب تقديم أي طلب للحصول على خطاب عدم ممانعة لضخ رأس مال مدفوع إضافي، وفقًا للمادة 11-1-2، إلى المصرف المركزي خلال خمسة

within fifteen (15) calendar days from the date when this ratio falls below the stipulated level and the Licensed Person must inject such additional Paid-up Capital within a period of fifteen (15) calendar days from the date of receiving the required LNO.

عشر (15) يومًا تقويميًا من تاريخ انخفاض هذه النسبة عن المستوى المنصوص عليه، ويجب على الشخص المرخص له ضخ رأس المال المدفوع الإضافي خلال فترة خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا من تاريخ استلام خطاب عدم الممانعة المطلوب.

11.1.4 The Licensed Person must consider all circumstances that may potentially deteriorate its equity during the following twelve (12) months, such as expected operating losses, while computing the amount of additional Paid-up Capital to be injected as per Article 11.1.2.

4-1-11 يجب على الشخص المرخص له أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف التي قد تؤدي إلى تدهور حقوق الملكية الخاصة به خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية، مثل الخسائر التشغيلية المتوقعة، أثناء حساب مبلغ رأس المال المدفوع الإضافي الذي سيتم ضخه وفقًا للمادة 11-1-2.

11.1.5 In the case of a newly established business, the Licensed Person is entitled to a grace period of twelve (12) months from the date of commencement of the business before being required to inject additional Paid-up Capital to comply with the requirements of Article 11.1.2 of this Regulation unless otherwise instructed by the Central Bank.

5-1-11 في حالة تأسيس نشاط تجاري حديث، يحق للشخص المرخص له الحصول على فترة سماح مدتها اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ بدء النشاط التجاري قبل أن يُطلب منه ضخ رأس مال مدفوع إضافي للامتثال لمتطلبات المادة 11-1-2 من هذا النظام ما لم يصدر المصرف المركزي تعليمات بخلاف ذلك.

11.2 Total Assets to Paid-up Capital Ratio

2-11 نسبة إجمالي الأصول إلى رأس المال المدفوع

11.2.1 The total assets to Paid-up Capital ratio of the Licensed Person, at any point in time, must not exceed the ratio stipulated by the Central Bank from time to time.

1-2-11 لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي الأصول إلى رأس المال المدفوع للشخص المرخص له، في أي وقت، النسبة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

11.2.2 Where the Licensed Person has Subsidiaries or other foreign offices, the Licensed Person must also comply with Article 11.2.1 of this Regulation based on the consolidated financial statements.

2-2-11 في حال كان للشخص المرخص له شركات تابعة أو مكاتب أجنبية أخرى، فيجب عليه أيضًا الالتزام بالمادة 11-2-1 من هذا النظام بناءً على البيانات المالية الموحدة.

11.2.3 The Licensed Person must approach the Central Bank for further instructions and guidance, in order to comply with total assets to Paid-up Capital ratio, within seven (7) calendar days from the date when this ratio exceeds the maximum stipulated level.

3-2-11 يجب على الشخص المرخص له التواصل مع المصرف المركزي للحصول على مزيد من التعليمات والإرشادات، وذلك من أجل الالتزام بنسبة إجمالي الأصول إلى رأس المال المدفوع، وذلك خلال سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ تجاوز هذه النسبة للمستوى الأقصى المنصوص عليه.

11.2.4 The Licensed Person must comply with the instructions received from the Central Bank as per Article 11.2.3 of this Regulation within the given time limit in order to bring and maintain its total assets to Paid-up Capital ratio within the stipulated range.

4-2-11 يجب على الشخص المرخص له الامتثال للتعليمات التي تلقاها من المصرف المركزي وفقًا للمادة 11-2-3 من هذا النظام خلال المهلة الزمنية المحددة من أجل تحقيق، والحفاظ على، نسبة إجمالي أصوله إلى رأس المال المدفوع ضمن النطاق المنصوص عليه.

11.3 Total Assets to Equity Ratio

3-11 نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية

11.3.1 The total assets and equity ratio of the Licensed Person, at any point in time, must not exceed the ratio stipulated by the Central Bank from time to time.

1-3-11 لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية للشخص المرخص له، في أي وقت، النسبة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

11.3.2 If the Licensed Person has Subsidiaries or other foreign offices, the Licensed Person must also comply with Article 11.3.1 of this Regulation based on the consolidated financial statements.

2-3-11 إذا كان للشخص المرخص له شركات تابعة أو مكاتب أجنبية أخرى، فيجب عليه أيضًا الالتزام بالمادة 11-3-1 من هذا النظام بناءً على البيانات المالية الموحدة.

11.3.3 The Licensed Person must approach the Central Bank for further instructions and guidance, in order to comply with total assets to equity ratio within seven (7) calendar days from the date when this ratio exceeds the maximum stipulated level.

3-3-11 يجب على الشخص المرخص له التواصل مع المصرف المركزي للحصول على مزيد من التعليمات والإرشادات، وذلك من أجل الالتزام بنسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية في غضون سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ تجاوز هذه النسبة للمستوى الأقصى المنصوص عليه.

11.3.4 The Licensed Person must comply with the instructions received from the Central Bank as per Article 11.3.3, within the given time limit in order to bring and maintain the total assets to equity ratio within the stipulated range.

4-3-11 يجب على الشخص المرخص له الامتثال للتعليمات التي تلقاها من المصرف المركزي وفقًا للمادة 11-3-3، في غضون المهلة الزمنية المحددة من أجل جلب نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية والحفاظ عليها ضمن النطاق المنصوص عليه.

11.4 Liquidity Ratio

4-11 نسبة السيولة

11.4.1 The current assets to current liabilities ratio, also known as liquidity ratio, of the Licensed Person must not be less than the ratio stipulated by the Central Bank from time to time.

1-4-11 لا يجوز أن تكون نسبة الأصول الجارية إلى الالتزامات الجارية، والمعروفة أيضًا بنسبة السيولة، للشخص المرخص له أقل من النسبة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

11.4.2 Where the liquidity ratio falls below the ratio stipulated by the Central Bank, the Licensed Person must increase its Paid-up Capital after obtaining an LNO from the Central Bank in order to bring this ratio to the required level when there are no other appropriate corrective action plans, acceptable to the Central Bank.

2-4-11 إذا انخفضت نسبة السيولة عن النسبة التي يحددها المصرف المركزي، فيجب على الشخص المرخص له زيادة رأس ماله المدفوع بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي من أجل رفع هذه النسبة إلى المستوى المطلوب عندما لا تتوفر خطط تصحيحية أخرى مناسبة ومقبولة لدى المصرف المركزي.

11.4.3 Any application for an LNO to inject additional Paid-up Capital, as per Article 11.4.2, must be submitted to the Central Bank within seven (7) calendar days from the date when this ratio falls below the stipulated level and the Licensed Person must inject such additional Paid-up Capital within a period of seven (7) calendar days from the date of receiving the LNO.

3-4-11 يجب تقديم أي طلب للحصول على خطاب عدم ممانعة لضخ رأس مال مدفوع إضافي، وفقًا للمادة 11-4-2، إلى المصرف المركزي خلال سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ انخفاض هذه النسبة عن المستوى المنصوص عليه، ويجب على الشخص المرخص له ضخ رأس المال المدفوع الإضافي خلال فترة سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ استلام خطاب عدم الممانعة.

11.4.4 The Licensed Person must consider all circumstances that may potentially result in the deterioration of its liquidity ratio during the following twelve (12) months, such as expected operating losses, while computing the

4-4-11 يجب على الشخص المرخص له أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف التي قد تؤدي إلى تدهور نسبة السيولة لديه خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية، مثل الخسائر التشغيلية المتوقعة، عند

amount of additional Paid-up Capital to be injected as per Article 11.4.2.

حساب مبلغ رأس المال المدفوع الإضافي الذي سيتم ضخه وفقًا للمادة 11-4-2.

11.5 Debt to Equity Ratio

11-5 نسبة الدين إلى حقوق الملكية

11.5.1 The ratio between debts and equity of the Licensed Person, also known as debt-equity ratio, must not exceed the ratio stipulated by the Central Bank from time to time.

11-5-1 لا يجوز أن تتجاوز النسبة بين الديون وحقوق الملكية للشخص المرخص له، والمعروفة أيضًا بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، النسبة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

11.5.2 The Licensed Person must approach the Central Bank for further instructions and guidance, in order to comply with debt-equity ratio, within seven (7) calendar days from the date when this ratio exceeds the maximum stipulated level.

11-5-2 يجب على الشخص المرخص له التواصل مع المصرف المركزي للحصول على مزيد من التعليمات والإرشادات، من أجل الامتثال لنسبة الدين إلى حقوق الملكية، في غضون سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ تجاوز هذه النسبة للمستوى الأقصى المنصوص عليه.

11.5.3 The Licensed Person must comply with the instructions from the Central Bank as per Article 11.5.2 within the given time limit in order to bring and maintain its debt-equity ratio within the stipulated level.

11-5-3 يجب على الشخص المرخص له الامتثال لتعليمات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11-5-2 في غضون المهلة الزمنية المحددة من أجل جلب نسبة الدين إلى حقوق الملكية والحفاظ عليها ضمن المستوى المنصوص عليه.

11.6 Definitions, mode of computation and ideal values of financial ratios as per Articles 11.1 to 11.5 of this Regulation shall be provided by the Central Bank in the Standards or via separate Regulations and/or amendments to Regulations and/or the Standards, and may vary for different Licensed Persons or License Categories, at the discretion of the Central Bank.

11-6 يقدم المصرف المركزي التعريفات وطريقة الحساب والقيم المثالية للنسب المالية وفقًا للمواد 11-1 إلى 11-5 من هذا النظام في المعايير أو من خلال أنظمة منفصلة و/أو تعديلات على الأنظمة و/أو المعايير، وقد تختلف باختلاف الأشخاص المرخص لهم أو فئات التراخيص المختلفة، وفقًا لتقدير المصرف المركزي.

Article (12): Information Technology (IT) Infrastructure

المادة (12): البنية التحتية لتقنية المعلومات

12.1 The Licensed Person must implement appropriate IT infrastructure in accordance with the Operational Risk Management

12-1 يجب على الشخص المرخص له تنفيذ بنية تحتية مناسبة لتقنية المعلومات وفقًا لنظام إدارة المخاطر

Regulation issued by the Central Bank, and any amendments.

التشغيلية الصادر عن المصرف المركزي وأي تعديلات تطرأ عليه.

12.2 The Licensed Person must ensure that its software applications and systems have capabilities (integrated or interfaced appropriately) for compliance with AML/CFT Laws, end to end processing of all transactions, financial accounting & reporting, reconciliation, financial management, treasury operations, management accounting & reporting, regulatory reporting, risk management, and other functions that are essential to operate its business efficiently.

2-12 يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن تطبيقاته ونظمه البرمجية تتمتع بالقدرات (المتكاملة أو المترابطة بشكل مناسب) للامتثال لقوانين مواجهة غسل الأموال، والمعالجة الشاملة لجميع المعاملات، والمحاسبة والتقارير المالية، والتسوية، والإدارة المالية، وعمليات الخزانة، والمحاسبة والتقارير الإدارية، والتقارير الرقابية، وإدارة المخاطر، وغيرها من الوظائف الضرورية لتشغيل أعماله بكفاءة.

12.3 The Licensed Person, whether directly or indirectly, must not implement or maintain any software application, point-of-sale system or books of accounts covertly which are held hidden from the Central Bank, in any manner or form, for processing customers' transactions to circumvent the legal, regulatory and/or reporting obligations.

3-12 لا يجوز للشخص المرخص له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تنفيذ أو الاحتفاظ بأي تطبيق برمجي أو نظام نقطة بيع أو دفاتر حسابات بشكل سري يتم إخفاؤها عن المصرف المركزي، بأي طريقة أو شكل، لمعالجة معاملات العملاء، بغرض التحايل على الالتزامات القانونية و/أو الرقابية و/أو التزامات رفع التقارير.

Article (13): Corporate Governance, Management and Oversight

المادة (13): الحوكمة المؤسسية والإدارة والإشراف

13.1 Head Office

1-13 المكتب الرئيسي

The Licensed Person must have a principal place of business (i.e., head office) where its leadership and full management team (i.e., Chief Executive Officer, heads of all functions, Board of Directors) must be based.

يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له مكان عمل رئيسي (أي المكتب الرئيسي) حيث يجب أن تتواجد قيادته وفريق الإدارة الكامل (أي الرئيس التنفيذي، ورؤساء جميع الوظائف، ومجلس الإدارة).

13.2 Management Office

2-13 المكتب الإداري

The Licensed Person, in accordance with the prevailing licensing procedures of the Central Bank, may opt to open a separate office for the management of its business (i.e., a management office other than head office) where its leadership and full management team (i.e. Chief Executive Officer, heads of all functions) must be based.

يجوز للشخص المرخص له، وفقًا لإجراءات الترخيص المعمول بها لدى المصرف مركزي، أن يختار فتح مكتب منفصل لإدارة أعماله (أي مكتب إدارة غير المكتب الرئيسي) حيث يجب أن تتواجد قيادته وفريق الإدارة الكامل (أي الرئيس التنفيذي ورؤساء جميع الوظائف).

13.3 Organisational Structure and Mandatory Positions

3-13 الهيكل التنظيمي والمناصب الإلزامية

13.3.1 A Licensed Person, where the legal form is not sole establishment, must appoint a Board of Directors to oversee its Senior Management (i.e., Chief Executive Officer and heads of functions) whereas sole establishments must comply with Article 13.3.2 of this Regulation.

1-3-13 يجب على الشخص المرخص له، حيث لا يكون الشكل القانوني منشأة فردية، أن يعين مجلس إدارة للإشراف على إدارته العليا (أي الرئيس التنفيذي ورؤساء الوظائف)، في حين يجب على المنشآت الفردية الامتثال للمادة 13-3-2 من هذا النظام.

13.3.2 In the case of a sole establishment, the owner of the Licensed Person must retain the full responsibility of overseeing the Senior Management and must form a management committee consisting of owner, Chief Executive Officer and all heads of functions in order to discuss and decide on critical matters concerning the business, such as corporate strategies including business plans and policies, compliance with applicable Laws and Regulations, external and internal audits, financial performance and accurate book keeping and presentation/reporting of financial information.

2-3-13 في حالة المنشأة الفردية، يجب على مالك الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على الإدارة العليا ويجب عليه تشكيل لجنة إدارية تتكون من المالك والرئيس التنفيذي وجميع رؤساء الوظائف من أجل مناقشة واتخاذ القرارات بشأن المسائل الحرجة المتعلقة بالعمل، مثل استراتيجيات الشركة بما في ذلك خطط العمل والسياسات، والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها، والمراجعة الخارجية والداخلية، والأداء المالي والمحاسبة وعرض / رفع التقارير بدقة عن المعلومات المالية.

13.3.3 The organizational structure of the Licensed Person must be approved by its Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments).

3-3-13 يجب أن تتم الموافقة على الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له من قِبل مجلس إدارته (أو من قِبل المالك في حالة المنشآت الفردية).

13.3.4 The organisational structure of the Licensed Person must include the mandatory positions that the Central Bank determines in the Standards as amended from time to time.

4-3-13 يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له المناصب الإلزامية التي يحددها المصرف المركزي في المعايير حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر.

13.3.5 The Central Bank reserves the right to remove a person appointed by the Licensed Person in a mandatory position or in a Designated Function

5-3-13 يحتفظ المصرف المركزي بالحق في إقالة شخص يعينه الشخص المرخص له في منصب إلزامي أو في وظيفة

محددة وفقًا لتقديره الخاص دون إبداء أي أسباب لذلك.

at its sole discretion without communicating any reasons thereof.

13-3-6 يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وجميع المناصب الإلزامية ورؤساء الوظائف إما من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب أن يكونوا مقيمين ومتاحين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

13.3.6 The chairman, majority of the members of the Board of Directors, all mandatory positions and heads of functions must be either UAE Nationals or UAE residents and must be based in and available within the UAE.

13-3-7 يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات نظام الجدارة والنزاهة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرة والأهلية، وإرسال الإخطارات إلى المصرف المركزي و/أو الحصول على خطابات عدم الممانعة من المصرف المركزي للأدوار/المناصب ذات الصلة، بالإضافة إلى متطلبات المعايير.

13.3.7 The Licensed Person must comply with the requirements of the Fitness and Propriety Regulation and standards issued by the Central Bank in relation to the qualifications, experience, fitness and propriety, sending notifications to the Central Bank and/or obtaining LNOs from the Central Bank for relevant roles/positions, in addition to the requirements of the Standards.

13-3-8 يجب على الشخص المرخص له تنفيذ تفويض مناسب للصلاحيات يحدد بوضوح سلطة الموافقة/اتخاذ القرار لمختلف المناصب الإلزامية في هيكل الإدارة للتعامل مع مختلف الأمور المتعلقة بالأعمال سواء كانت مالية أو غير مالية. ويجب تحديد هذا التفويض للصلاحيات وتنفيذه وفقًا لتقدير مجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) من أجل تنفيذ إطار فعال للحوكمة والضوابط الداخلية.

13.3.8 The Licensed Person must implement appropriate delegation of authority clearly defining the approval/ decision making authority of various mandatory positions in the management structure for handling various business-related matters whether, financial and non-financial. Such delegation of authority must be defined and implemented at the discretion of the Board of Directors (or the owner in the case of sole establishments) in order to implement an effective governance and internal controls framework.

13-4 مسؤوليات مجلس الإدارة/لجنة الإدارة

13.4 Responsibilities of the Board of Directors/Management Committee

13-4-1 يكون مجلس الإدارة المعين من قِبل الشركاء أو المساهمين مسؤولًا عن الإشراف على جميع أنشطة الشخص

13.4.1 The Board of Directors, appointed by the partners or shareholders, is responsible for the oversight of all activities of the Licensed Person and

to monitor the performance of its Senior Management in addition to the following:

المرخص له ومراقبة أداء إدارته العليا بالإضافة إلى ما يأتي:

(a) Forming appropriate corporate strategies including business plans and policies;

(أ) وضع استراتيجيات مؤسسية مناسبة بما في ذلك خطط العمل والسياسات؛

(b) Forming effective governance and risk management frameworks;

(ب) تشكيل أطر فعّالة للحوكمة وإدارة المخاطر؛

(c) Ensuring appropriate compliance program is in place to comply with all applicable Laws and Regulations;

(ج) ضمان وجود برنامج امتثال مناسب للامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها؛

(d) Ensuring appropriate oversight programs via appropriate external and internal audits;

(د) ضمان تنفيذ برامج مناسبة للإشراف من خلال عمليات مناسبة للتدقيق الخارجي والداخلي؛

(e) Reviewing the progress of remedial action plans in relation to the finding of gap analysis, internal audit, independent reviews and Central Bank examinations; and

(هـ) مراجعة التقدم في خطط العمل التصحيحية فيما يتعلق بنتائج تحليل الفجوات والتدقيق الداخلي والمراجعات المستقلة وعمليات التفتيش من قِبل المصرف المركزي؛

(f) Monitoring the financial performance of the business, book keeping and accurate presentation/ reporting of financial information to the Central Bank.

(و) ومراقبة الأداء المالي للشركة ومسك الدفاتر المحاسبية وعرض / رفع التقارير بدقة عن المعلومات المالية إلى المصرف المركزي.

13.4.2 The Board of Directors must elect a chairman to chair all meetings of the Board of Directors and a vice chairman in order to cover the temporary absence of chairman.

13-4-2 يجب على مجلس الإدارة انتخاب رئيس لرئاسة جميع اجتماعات مجلس الإدارة ونائب للرئيس لتغطية الغياب المؤقت للرئيس.

13.4.3 Where the Licensed Person has a non-UAE National shareholder(s), control of the business must remain with the majority shareholders who are UAE Nationals having a minimum of 60% ownership and nomination of members to the Board of Directors must be made accordingly.

13-4-3 في حالة وجود مساهمين غير مواطنين في الشركة المرخص لها، يجب أن تظل السيطرة على الأعمال مع المساهمين الأغلبية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون ما لا يقل عن 60% من الأسهم، ويجب ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لذلك.

13.4.4 In the case of a sole establishment, the management committee formed as per Article 13.3.2 of this Regulation and chaired by the owner,

13-4-4 في حالة المنشأة الفردية، يجب على لجنة الإدارة التي يتم تشكيلها وفقًا للمادة 13-3-2 من هذا النظام والتي يرأسها المالك،

must discuss and decide on the critical matters at a minimum concerning the business, such as:

مناقشة واتخاذ القرارات بشأن الأمور الحرجة على الأقل المتعلقة بالعمل، مثل:

(a) Forming appropriate corporate strategies including business plans and policies;

(أ) وضع استراتيجيات مؤسسية مناسبة بما في ذلك خطط العمل والسياسات؛

(b) Forming effective governance and risk management frameworks;

(ب) تشكيل أطر فعّالة للحوكمة وإدارة المخاطر؛

(c) Ensuring appropriate/effective compliance program is in place to comply with all applicable Laws and Regulations,

(ج) ضمان وجود برنامج امتثال مناسب/فعال للامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها،

(d) Ensuring appropriate oversight programs via appropriate external and internal audits;

(د) ضمان تنفيذ برامج إشراف ملائمة من خلال عمليات مناسبة للتدقيق الخارجي والداخلي؛

(e) Reviewing the progress of remedial action plans in relation to the finding of gap analysis, internal audit, independent reviews and Central Bank examinations; and

(هـ) مراجعة تقدم خطط العمل التصحيحية فيما يتعلق بنتائج تحليل الفجوات، والتدقيق الداخلي، والمراجعات المستقلة، وعمليات التفتيش من قِبل المصرف المركزي؛

(f) Monitoring the financial performance of the business, book keeping and accurate presentation/ reporting of financial information to the Central Bank.

(و) ومراقبة الأداء المالي للشركة ومسك الدفاتر المحاسبية وعرض / رفع التقارير بدقة عن المعلومات المالية إلى المصرف المركزي.

13.5 Committees

5-13 اللجان

13.5.1 The Licensed Person must constitute at least the following three (3) committees as per any related requirements in the Standards:

1-5-13 يجب على الشخص المرخص له تشكيل اللجان الثلاث (3) الآتية على الأقل وذلك وفقًا لأي متطلبات ذات صلة ترد في المعايير:

(a) Audit committee;

(أ) لجنة التدقيق؛

(b) Risk committee; and

(ب) لجنة المخاطر؛

(c) Regulatory and financial crime compliance committee.

(ج) ولجنة الامتثال للأنظمة ومسائل الجرائم المالية.

13.6 Chief Executive Officer and Designated Functions

6-13 الرئيس التنفيذي والوظائف المحددة

13.6.1 The Licensed Person must appoint a natural Person as its Chief Executive Officer reporting to the Board of

1-6-13 يجب على الشخص المرخص له تعيين شخص طبيعي كرئيس تنفيذي تكون التزاماته لرفع التقارير تجاه مجلس

Directors (owner in the case of a sole establishment), and is responsible for the effective management of the Licensed Person and its activities.

الإدارة (أو المالك في حالة المنشأة الفردية)، ويكون مسؤولًا عن الإدارة الفعالة للشخص المرخص له وأنشطته.

13.6.2 The Licensed Person must appoint natural Persons in all mandatory positions and Designated Functions in accordance with the provisions of and requirements of the Fitness and Propriety Regulation and standards, issued by the Central Bank. The role of a Designated Function must at no time be combined with any other function/role and the possibility of any conflict of interest between roles must be eliminated with selective exceptions granted by the Central Bank on a case-by-case basis and as may be set out in the Standards.

2-6-13 يجب على الشخص المرخص له تعيين أشخاص طبيعيين في جميع المناصب الإلزامية والوظائف المحددة وفقًا لأحكام ومتطلبات نظام ومعايير الجدارة والنزاهة الصادرة عن المصرف المركزي. لا يجوز في أي وقت الجمع بين دور الوظيفة المحددة وأي وظيفة/ دور آخر ويجب التأكد من عدم وجود أي إمكانية للتضارب في المصالح بين الأدوار مع استثناءات انتقائية يمنحها المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة وكما قد يتم تحديده في المعايير.

13.7 Internal Audit

7-13 التدقيق الداخلي

13.7.1 The Licensed Person must establish an appropriate internal audit function reporting directly to the Board of Directors (or to the owner in the case of sole establishments).

1-7-13 يجب على الشخص المرخص له إنشاء وظيفة تدقيق داخلي مناسبة ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة (أو إلى المالك في حالة المنشآت الفردية).

13.7.2 All business activities of the Licensed Person, core functions, non-core functions, branches/service outlets, head office, management office (if any), reconciliation process, unreconciled items, Unclaimed Funds, financial ratios, etc. must be covered under the scope of internal audit in addition to AML/CFT and regulatory compliance.

2-7-13 يجب أن تكون جميع الأنشطة التجارية للشخص المرخص له، والوظائف الأساسية، والوظائف غير الأساسية، والفروع/منافذ الخدمة، والمكتب الرئيسي، والمكتب الإداري (إن وجد)، وعملية التسوية، والبنود التي لم يتم تسويتها، والأموال غير المطالب بها، والنسب المالية، وما إلى ذلك، خاضعة لنطاق التدقيق الداخلي بالإضافة إلى الامتثال الرقابي ولقواعد مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

13.8 Risk Management

8-13 إدارة المخاطر

13.8.1 The Board of Directors (or the owner in the case of sole establishments) of the Licensed Person must be

1-8-13 يجب أن يكون مجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) للشخص المرخص له مسؤولًا عن إنشاء وظيفة

responsible for the establishment of an appropriate risk management function in order to identify, mitigate, monitor and report the range of risks associated with its business subject to the relevant requirements provided for in the Standards.

مناسبة لإدارة مخاطر من أجل تحديد وتخفيف ومراقبة ورفع التقارير عن مجموعة المخاطر المرتبطة بأعماله وفقًا للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المعايير.

13.8.2 The risk management function must include policies, procedures, systems and controls in order to identify, register, monitor and report risks, and to ensure that risk exposures are aligned with the Licensed Person's strategy and business plan. The risk management policy and procedures, requiring periodical review, must be appropriate to the nature, size and complexity of the business and must be approved by its Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments).

2-8-13 يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر سياسات وإجراءات ونظم وضوابط لتحديد المخاطر وتسجيلها ومراقبتها ورفع التقارير عنها، والتأكد من أن التعرضات للمخاطر تتوافق مع استراتيجية الشخص المرخص له وخطة عمله. ويجب أن تكون سياسة وإجراءات إدارة المخاطر، التي تتطلب مراجعة دورية، مناسبة لطبيعة وحجم ودرجة تعقد العمل ويجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشآت الفردية).

13.9 Group Management Structure

9-13 الهيكل الإداري للمجموعة

Where a Licensed Person is part of a group of multiple entities and the group level management is directly or indirectly involved in the management of the Licensed Person, then the group level management structure must fulfil the requirements that the Central Bank may determine in the Standards.

عندما يكون الشخص المرخص له جزءًا من مجموعة من الكيانات وكانت إدارة مستوى المجموعة تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة الشخص المرخص له، فيجب أن يفي الهيكل الإداري للمجموعة بالمتطلبات التي قد يحددها المصرف المركزي في المعايير.

Article (14): Human Resources

المادة (14): الموارد البشرية

14.1 The Licensed Person must implement an appropriate human resources management function in order to hire and maintain suitable employees to operate the business.

1-14 يجب على الشخص المرخص له تنفيذ وظيفة مناسبة لإدارة الموارد البشرية من أجل توظيف الموظفين المناسبين للتشغيل المستمر للأعمال.

14.2 The Licensed Person must implement a human resource policy and procedures approved by the Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments) in line with all applicable Laws and Rules of the UAE. The human resource policy and

2-14 يجب على الشخص المرخص له تنفيذ سياسة وإجراءات موارد بشرية معتمدة من قِبل مجلس الإدارة (أو من قِبل المالك في حالة المنشآت الفردية) بما يتماشى مع جميع القوانين والقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب أن تغطي سياسة وإجراءات الموارد البشرية

procedures must cover the minimum requirements as set out in the Standards.

الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في المعايير.

14.3 The Licensed Person must design and implement relevant and appropriate training programs for all employees in line with the requirements of the Standards.

3-14 يجب على الشخص المرخص له تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مناسبة وذات صلة لجميع الموظفين بما يتماشى مع متطلبات المعايير.

Article (15): Outsourcing of Functions

المادة (15): تعهيد الوظائف

15.1 Unless granted an LNO by the Central Bank according to the conditions and exceptions provided for in the Standards, the Licensed Person must not outsource any function.

1-15 لا يجوز للشخص المرخص له تعهيد أي من وظائفه، ما لم يتم منحه خطابًا بعدم الممانعة من قِبل المصرف المركزي، وفقًا للشروط والاستثناءات المنصوص عليها في المعايير.

15.2 The Licensed Person must not outsource any permitted activity as per the License granted by the Central Bank to carry on Exchange Business (for example, buying and selling of foreign currencies, acceptance/ disbursement of money transfers, etc.) under any circumstances.

2-15 لا يجوز للشخص المرخص له تعهيد أي نشاط مسموح به بموجب الترخيص الممنوح له من قِبل المصرف المركزي لممارسة أعمال الصرافة (على سبيل المثال، شراء وبيع العملات الأجنبية، قبول / صرف التحويلات المالية، وما إلى ذلك) تحت أي ظرف من الظروف.

Article (16): Anti-Fraud Framework

المادة (16): إطار مكافحة الاحتيال

The Chief Executive Officer and the Board of Directors (or the owner in the case of sole establishments) of the Licensed Person are responsible for implementing an appropriate anti-fraud framework, in accordance with the requirements of the Standards, to prevent, detect, investigate and respond to fraud incidents.

يقع على عاتق الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) للشخص المرخص له مسؤولية تنفيذ إطار مناسب لمكافحة الاحتيال، وفقًا لمتطلبات المعايير، لمنع حوادث الاحتيال وكشفها والتحقيق فيها والاستجابة لها.

Article (17): Business Continuity Management

المادة (17): إدارة استمرارية الأعمال

17.1 The Licensed Person must identify, define and analyse all types of risk that may result in a business disruption in order to assess the impact thereof and implement an adequate business continuity management framework that includes an appropriate business continuity plan (BCP), to ensure continuation, timely recovery or in extreme situations orderly scale-down of critical operations in the event of major disruptions caused by different contingent scenarios.

1-17 يجب على الشخص المرخص له تحديد وتعريف وتحليل جميع أنواع المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل الأعمال من أجل تقييم تأثيرها وتنفيذ إطار مناسب لإدارة استمرارية الأعمال يتضمن خطة مناسبة لاستمرارية الأعمال، لضمان الاستمرارية والتعافي في الوقت المناسب أو، في الحالات الشديدة، تقليص العمليات الحرجة بشكل منظم في حالة حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن سيناريوهات طارئة مختلفة.

17.2 The Licensed Person must conduct testing of its BCP annually at a minimum. The Senior Management and responsible personnel must be part of the annual testing to understand their responsibilities related to business resumption during a disruption.

2-17 يجب على الشخص المرخص له إجراء اختبار لخطة استمرارية الأعمال الخاصة به سنويًا على الأقل. ويجب أن تكون إدارة الشخص المرخص له والموظفين المسؤولين جزءًا من الاختبار السنوي لفهم مسؤولياتهم المتعلقة باستئناف العمل أثناء الانقطاع.

Article (18): Counterfeit Currency Reporting

المادة (18): الإبلاغ عن العملات المزيفة

The Licensed Person must implement appropriate policies and procedures to detect counterfeit currencies and report such incidents to the competent authorities in accordance with the prevailing UAE laws and the Standards, as amended from time to time.

يجب على الشخص المرخص له تنفيذ السياسات والإجراءات المناسبة للكشف عن العملات المزيفة والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث إلى السلطات المختصة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة السائدة والمعايير، حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر.

Article (19): General Security Requirements

المادة (19): المتطلبات الأمنية العامة

The Licensed Person must comply with all security requirements in the Standards and those of the police, civil defence or other competent authorities in the respective Emirate where the Exchange Business is conducted.

يجب على الشخص المرخص له الالتزام بجميع متطلبات الأمن الواردة في المعايير وتلك الخاصة بالشرطة والدفاع المدني أو السلطات المختصة الأخرى في الإمارة المعنية حيث تتم ممارسة أعمال الصرافة.

Article (20): Unclaimed Funds

المادة (20): الأموال غير المطالب بها

20.1 The Licensed Person must comply with Central Bank's Dormant Accounts and Unclaimed Funds Regulation, as amended, and implement policies and procedures to assess, document, disclose and monitor unclaimed funds until it is paid to the respective customer(s) or transferred to the Central Bank.

1-20 يجب على الشخص المرخص له الالتزام بنظام الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها الصادر عن المصرف المركزي، وتعديلاته، وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتقييم الأموال غير المطالب بها وتوثيقها والإفصاح عنها ومراقبتها حتى يتم دفعها إلى العميل (العملاء) المعنيين أو تحويلها إلى المصرف المركزي.

20.2 Policies and procedures related to unclaimed funds must be approved by the Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments) and must define the roles and responsibilities in relation to the management of unclaimed funds.

2-20 يجب الموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بالأموال غير المطالب بها من قِبل مجلس الإدارة (أو من قِبل المالك في حالة المنشآت الفردية) ويجب تحديد الأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بإدارة الأموال غير المطالب بها.

Article (21): Consumer Protection

The Licensed Person must comply with the Central Bank's Consumer Protection Regulation and standards, and implement effective consumer protection policies and procedures.

المادة (21): حماية المستهلك

يجب على الشخص المرخص له الالتزام بنظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي، وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لحماية المستهلك.

Article (22): AML/CFT Compliance

The Licensed Person must comply with AML Laws and Regulations, as amended from time to time, and must have comprehensive and effective internal AML/CFT policies, procedures and controls in place to ensure such compliance.

المادة (22): الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

يجب على الشخص المرخص له الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال، كما يتم تعديلها من وقت لآخر، ويجب أن يكون لديه سياسات وإجراءات وضوابط داخلية شاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان الامتثال.

Article (23): Accounts and External Audit

المادة (23): الحسابات والتدقيق الخارجي

23.1 The Licensed Person must maintain comprehensive and accurate books of accounts reflecting its financial position at all times.

1-23 يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بدفاتر حسابات شاملة ودقيقة تعكس وضعه المالي في جميع الأوقات.

23.2 The Licensed Person's books of accounts and other records must be available within the UAE at all times.

2-23 يجب أن تكون دفاتر حسابات الشخص المرخص له وسجلاته الأخرى متاحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الأوقات.

23.3 The Licensed Person must appoint an external auditor, in accordance with the requirements of the Standards, after obtaining an LNO from the Central Bank for each financial year to audit its books of accounts and annual financial statements.

3-23 يجب على الشخص المرخص له تعيين مدقق خارجي وفقًا لمتطلبات المعايير، بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لكل سنة مالية، وذلك لتدقيق دفاتر حساباته وقوائمه المالية السنوية.

23.4 The Licensed Person must submit the draft of the external auditor's report and the financial statements to the Central Bank for an LNO prior to finalizing for publication or issuance, as per the requirements detailed in the Standards.

4-23 يجب على الشخص المرخص له تقديم مسودة تقرير المدقق الخارجي والقوائم المالية إلى المصرف المركزي للحصول على خطاب عدم الممانعة قبل وضعها في شكلها النهائي للنشر أو الإصدار، وفقًا للمتطلبات المفصلة في المعايير.

23.5 The Licensed Person must submit its auditors' report and financial statements for each financial year (and auditors' report and consolidated financial statements where the Licensed Person has Subsidiaries inside or

5-23 يجب على الشخص المرخص له تقديم تقرير مدققي حساباته وقوائمه المالية لكل سنة مالية (وتقرير المدققين والقوائم المالية الموحدة في حالة وجود شركات تابعة للشخص المرخص له داخل

outside the UAE) to the Central Bank in accordance with the requirements of the Standards.

أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة) إلى المصرف المركزي وفقًا لمتطلبات المعايير.

23.6 Where the Licensed Person is owned, whether fully or otherwise, by a holding company that owns multiple entities, such holding company's auditors' report and consolidated financial statements for each financial year must be submitted to the Central Bank in accordance with the requirements of the Standards.

6-23 في حالة امتلاك الشخص المرخص له، سواء بشكل كامل أو غير ذلك، لشركة قابضة تمتلك كيانات متعددة، فيجب تقديم تقرير مدققي حسابات الشركة القابضة والقوائم المالية الموحدة لكل سنة مالية إلى المصرف المركزي وفقًا لمتطلبات المعايير.

Article (24): Operational Requirements

المادة (24): المتطلبات التشغيلية

24.1 Policies and Procedures

1-24 السياسات والإجراءات

24.1.1 The Licensed Person must develop and implement appropriate policies and procedures for all aspects of its business such as governance, risk management, oversight, accounting, finance, operations, internal audit, external audit, human resources, anti-fraud management, counterfeit currency identification/reporting, general/IT security, AML/CFT etc. These policies must be approved by the Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments) whereas the procedures must be approved by the Chief Executive Officer and the heads of relevant functions.

1-1-24 يجب على الشخص المرخص له تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات المناسبة لجميع جوانب أعماله مثل الحوكمة وإدارة المخاطر والإشراف والمحاسبة والشؤون المالية والعمليات والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي والموارد البشرية وإدارة مكافحة الاحتيال وتحديد العملات المزيفة والإبلاغ عنها والأمن وأمن تقنية المعلومات ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وما إلى ذلك. ويجب الموافقة على هذه السياسات من قِبل مجلس الإدارة (أو من قِبل المالك في حالة المنشآت الفردية) بينما يجب الموافقة على الإجراءات من قِبل الرئيس التنفيذي ورؤساء الوظائف ذات الصلة.

24.1.2 All policies and procedures must be reviewed, updated and approved as per the requirements of the Standards.

2-1-24 يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات وتحديثها والموافقة عليها وفقًا لمتطلبات المعايير.

24.2 Asset Encumbrance

2-24 إثقال الأصول

The Licensed Person must not encumber any of its assets (including any cash deposit placed under lien), regardless of the purpose of such encumbrance, without obtaining an LNO from the Central Bank. The Licensed

لا يجوز للشخص المرخص له أن يرهن أيًا من أصوله (بما في ذلك أي وديعة نقدية موضوعة تحت الرهن)، بغض النظر عن الغرض من هذا الرهن، دون الحصول على خطاب عدم ممانعة

Person must not act as a guarantor or a facilitator to any party, natural or juridical, including its owner (in the case of sole establishments), partners or shareholders in order for the other party to avail any credit facility.

من المصرف المركزي. ولا يجوز للشخص المرخص له أن يعمل كضامن أو وسيط لأي طرف، طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك مالكه (في حالة المنشآت الفردية) أو شركائه أو مساهميه، لكي يتمكن الطرف الآخر من الاستفادة من أي تسهيل ائتماني.

24.3 Profit Distribution

3-24 توزيع الأرباح

24.3.1 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank, as per the requirements of the Standards, in order to distribute dividends including the retained earnings pertaining to the previous financial years to the owner (in the case of a sole establishment), partners or shareholders.

1-3-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، وفقًا لمتطلبات المعايير، وذلك لتوزيع الأرباح ومنها المحتجزة المتعلقة بالسنوات المالية السابقة إلى المالك (في حالة المنشأة الفردية) أو الشركاء أو المساهمين.

24.3.2 The Licensed Person must distribute dividends including retained earnings to partners or shareholders strictly in accordance with the ownership ratio as per the records of the Central Bank, unless exempted by the Central Bank on a case-by-case basis.

2-3-24 يجب على الشخص المرخص له ألّا يوزع الأرباح ومنها المحتجزة على الشركاء أو المساهمين إلّا وفقًا لنسب الملكية حسب سجلات المصرف المركزي، ما لم يحصل على استثناء من المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة.

24.4 Borrowing, Lending and Maintaining Current Accounts

4-24 الاقتراض والإقراض والاحتفاظ بالحسابات الجارية

24.4.1 The Licensed Person must, to the extent possible, utilise only its own cash resources or by increasing the Paid-up Capital to fund its operations and expansion of its business.

1-4-24 يجب على الشخص المرخص له، قدر الإمكان، الاستفادة من موارده النقدية الخاصة فقط أو زيادة رأس المال المدفوع لتمويل عملياته وتوسيع أعماله.

24.4.2 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank before the Licensed Person, its Subsidiary(ies) or any of its holding companies, regardless of the country of incorporation or location, borrows from any party, whether inside or outside the UAE, and such borrowing

2-4-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل أن يقوم الشخص المرخص له أو شركاته التابعة أو أي من شركاته القابضة، بغض النظر عن بلد التأسيس أو الموقع، بالاقتراض من أي طرف،

will be subject to conditions of Article 11.5 of this Regulation.

سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخضع هذا الاقتراض لشروط المادة 11-5 من هذا النظام.

24.4.3 The Licensed Person must not lend money, directly or indirectly in any form, to any party (inclusive of customers, owner (in the case of sole establishments), Board of Directors, partners and shareholders) or maintain current account(s) on their behalf.

3-4-24 لا يجوز للشخص المرخص له إقراض الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي شكل من الأشكال، لأي طرف (بما في ذلك العملاء، والمالك (في حالة المنشآت الفردية)، ومجلس الإدارة والشركاء، والمساهمين) أو الاحتفاظ بحساب/حسابات جارية نيابة عنهم.

24.5 Acquisition, Merger, Joint Venture, Subsidiaries and Divestment

5-24 الاستحواذ والاندماج والمشاريع المشتركة والشركات التابعة وتصفية الاستثمارات

24.5.1 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank in order to acquire another Licensed Person or any other Person, whether licensed by the Central Bank or otherwise.

1-5-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي من أجل الاستحواذ على شخص مرخص له آخر أو أي شخص آخر سواء كان ذلك الشخص مرخصًا من قِبل المصرف المركزي أو غير ذلك.

24.5.2 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank in order to merge or enter into a joint venture with another Licensed Person or any other Person, whether licensed by the Central Bank or otherwise.

2-5-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي من أجل الاندماج أو الدخول في مشروع مشترك مع شخص مرخص له آخر أو أي شخص آخر سواء كان مرخصًا من قِبل المصرف المركزي أو غير ذلك.

24.5.3 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank in order to invest in or open Subsidiaries outside or inside the UAE or to open an office of any nature outside the UAE.

3-5-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي للاستثمار في شركات تابعة أو فتحها خارج أو داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو فتح مكتب من أي نوع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

24.5.4 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank prior to selling (partially or fully), closing or

4-5-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل بيع (جزئيًا أو

winding up the business of a Subsidiary or transferring the Subsidiary's ownership, partially or fully, to another Person.

كليًا) أو إغلاق أو تصفية أعمال شركة تابعة أو نقل ملكيتها، جزئيًا أو كليًا، إلى أي شخص آخر.

24.6 Authorized Signatories

6-24 الموقعون المعتمدون

24.6.1 All communications with the Central Bank must be signed either by the owner (in the case of sole establishments) or by a person authorized to do so (i.e., by an authorized signatory) by virtue of a legally valid power of attorney granted (or as per a specific clause in the memorandum of association of the Licensed Person) to sign on behalf of the Licensed Person. The Central Bank will not act on or respond to any correspondence signed by parties other than an authorized signatory of the Licensed Person.

1-6-24 يجب أن يتم التوقيع على جميع المراسلات مع المصرف المركزي إما من قِبل المالك (في حالة المنشآت الفردية) أو من قِبل شخص مفوض بذلك (أي من قِبل موقع معتمد) بموجب توكيل قانوني ساري المفعول مُنح (أو وفقًا لبند محدد في عقد تأسيس الشخص المرخص له) للتوقيع نيابة عن الشخص المرخص له. لن يتعامل المصرف المركزي مع، أو يرد على، أي مراسلات موقعة من قِبل أطراف أخرى غير الموقعين المعتمدين للشخص المرخص له.

24.6.2 The Licensed Person or its Board of Directors (or the owner in the case of sole establishments) must not grant a power of attorney of any type to any party other than Chief Executive Officer, member of the Board of Directors, member of the Senior Management, partner or a shareholder of the Licensed Person.

2-6-24 لا يجوز للشخص المرخص له أو مجلس إدارته (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) منح توكيل قانوني من أي نوع لأي طرف آخر غير الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة أو عضو الإدارة العليا أو الشريك أو المساهم في الشخص المرخص له.

24.6.3 The Licensed Person or its Board of Directors (or the owner in the case of sole establishments) must not authorize any party other than a full-time employee, member of the Board of Directors, owner, partner or a shareholder of the Licensed Person to act as an authorized signatory of its local or foreign bank account.

3-6-24 لا يجوز للشخص المرخص له أو مجلس إدارته (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) تفويض أي طرف آخر غير الموظف بدوام كامل أو عضو مجلس الإدارة أو المالك أو الشريك أو المساهم في الشخص المرخص له للتصرف كموقع معتمد فيما يخص الحساب المصرفي المحلي أو الأجنبي للشخص المرخص له.

24.7 Renting out Exchange Business License

The Licensed Person must not directly or indirectly rent out or relinquish its License or transfer its control to any other Person for a remuneration or otherwise.

7-24 تأجير رخصة أعمال الصرافة

لا يجوز للشخص المرخص له أن يؤجر ترخيصه أو يتنازل عنه أو ينقل سيطرته إلى أي شخص آخر بمقابل أو غير ذلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

24.8 Management Agreement

The Licensed Person must not enter into an agreement to manage or to be managed by any other Person or third party.

8-24 اتفاقيات لإدارة الشخص المرخص له

لا يجوز للشخص المرخص له إبرام اتفاقية لإدارة أي شخص آخر أو طرف ثالث أو لأن يتم إدارته من قِبل أي شخص آخر أو طرف ثالث.

24.9 Official Receipts

The Licensed Person must provide official receipts, whether in electronic form or a hard copy, to customers for all transactions, in accordance with the requirements of the Standards.

9-24 الإيصالات الرسمية

يجب على الشخص المرخص له تقديم إيصالات رسمية، سواء في شكل إلكتروني أو نسخة ورقية، للعملاء لجميع المعاملات، وفقًا لمتطلبات المعايير.

24.10 Notifications to Customers

The Licensed Person must implement necessary systems to notify its customers of the status of various stages of their remittance transactions.

10-24 الإشعارات للعملاء

يجب على الشخص المرخص له تنفيذ النظم اللازمة لإخطار عملائه بحالة معاملات التحويلات المالية الخاصة بهم أثناء مراحلها المختلفة.

24.11 Remittances Intermediate Account

24.11.1 The Licensed Person who conducts Remittance business must deposit the funds received from its Remittance customers directly into one or more designated remittance intermediate account(s), opened with Bank(s) licensed by the Central Bank, on a daily basis or, at the latest, before the end of banking hours on the next business day following the day on which the funds were received.

11-24 الحساب الوسيط للتحويلات

1-11-24 يجب على الشخص المرخص له الذي يزاول أعمال التحويلات أن يودع الأموال المستلمة من عملاء التحويلات لديه مباشرة في حساب مخصص أو أكثر من الحسابات الوسيطة للتحويلات، والتي يتم فتحها لدى البنوك المرخصة من قِبل المصرف المركزي، على أساس يومي أو على أبعد تقدير قبل نهاية ساعات العمل المصرفية في يوم العمل التالي لليوم الذي تم فيه استلام الأموال.

24.11.2 The Licensed Person must use the funds available in designated remittance intermediate account(s) solely for the purpose of settling the customers' Remittances with the foreign correspondents (i.e., correspondent banks, exchange houses, financial institutions or IMTS providers) and not for any other purposes.

24-11-2 يجب على الشخص المرخص له استخدام الأموال المتوفرة في الحسابات الوسيطة للتحويلات فقط لغرض تسوية تحويلات العملاء مع المراسلين الأجانب (أي البنوك المراسلة، ومنشآت أعمال الصرافة، والمؤسسات المالية أو مزودي خدمات التحويل الفوري للأموال) وليس لأي غرض آخر.

24.11.3 The Licensed Person must engage an external auditor who must perform an agreed-upon procedures on the remittance intermediate account as set out in the Standards, and any other accounts designated by the Central Bank, and report their findings on a monthly basis to the Board of Directors (or to the owner in the case of sole establishments). Results of such agreed-upon procedures conducted by the external auditor must be kept in the records of the Licensed Person, for review by the Central Bank.

24-11-3 يجب على الشخص المرخص له تعيين مدقق خارجي للقيام بالإجراءات المتفق عليها على الحساب الوسيط للتحويلات كما هو منصوص عليه في المعايير، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وتقديم تقرير عن نتائجه على أساس شهري إلى مجلس الإدارة (أو إلى المالك في حالة المنشآت الفردية). ويجب الاحتفاظ بنتائج هذه الإجراءات المتفق عليها التي أجراها المدقق الخارجي في سجلات الشخص المرخص له، لمراجعتها من قِبل المصرف المركزي.

24.12 Pricing Changes

24-12 تغييرات التسعير

24.12.1 The Licensed Person may adopt a pricing strategy and increase or decrease fees for services according to the prevailing market conditions provided that any pricing changes are notified to the Central Bank within the timeframes that the Central Bank determines in the Standards.

24-12-1 يجوز للشخص المرخص له اعتماد استراتيجية تسعير وزيادة أو خفض رسوم الخدمات وفقًا لظروف السوق السائدة شريطة إخطار المصرف المركزي بأي تغييرات في الأسعار ضمن الإطار الزمني الذي يحدده المصرف المركزي في المعايير.

24.12.2 The Central Bank reserves the right to intervene into the pricing strategy of a Licensed Person inclusive of restricting or prohibiting a decision, temporarily or permanently, to increase or decrease the fees for services offered to customers at any point in time.

24-12-2 يحتفظ المصرف المركزي بالحق في التدخل في استراتيجية التسعير الخاصة بالمرخص له بما في ذلك تقييد أو منع اتخاذ قرار، مؤقتًا أو بشكل دائم، بزيادة أو خفض رسوم الخدمات المقدمة للعملاء في أي وقت.

24.12.3 The Licensed Person must not enter into an agreement or an arrangement, whether in writing or any other manner, with other Licensed Persons or with any industry group which restricts or prohibits its right to apply fees or foreign exchange rates at own discretion.

3-12-24 لا يجوز للمرخص له الدخول في اتفاقية أو ترتيب، سواء كتابيًا أو بأي طريقة أخرى، مع أشخاص مرخص لهم آخرين أو مع أي مجموعة للصناعة تقيد أو تحظر حقه في تطبيق الرسوم أو أسعار الصرف الأجنبي وفقًا لتقديره الخاص.

24.13 Settlement in AED

13-24 التسوية بالدرهم الإماراتي

The Licensed Person must settle all transactions in AED taking place within the UAE via appropriate payment systems of the Central Bank.

يجب على الشخص المرخص له تسوية جميع المعاملات بالدرهم الإماراتي التي تتم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر نظم الدفع المناسبة لدى المصرف المركزي.

24.14 Licensed Premises

14-24 أماكن الأعمال المعتمدة

24.14.1 The Licensed Person must not carry out its Exchange Business activities from any place outside the premises approved by the Central Bank (i.e., head office and other service outlets/branches).

1-14-24 لا يجوز للشخص المرخص له ممارسة أنشطة أعمال الصرافة من أي مكان خارج أماكن الأعمال المعتمدة من قِبل المصرف المركزي (أي المكتب الرئيسي ومنافذ الخدمة/الفروع الأخرى).

24.14.2 The Licensed Person must not alter the location of the licensed premises without obtaining an LNO from the Central Bank.

2-14-24 لا يجوز للشخص المرخص له تغيير مواقع أماكن الأعمال المعتمدة دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

24.15 Renewal of License

15-24 تجديد الترخيص

24.15.1 Application for the renewal of a License issued by the Central Bank must be submitted to the Central Bank in accordance with the requirements of the Standards.

1-15-24 يجب تقديم طلب تجديد الترخيص الصادر عن المصرف المركزي إلى المصرف المركزي وفقًا لمتطلبات المعايير.

24.15.2 The Central Bank reserves the right to decline the renewal of the License, stating the reasons thereof.

2-15-24 يحتفظ المصرف المركزي بالحق في رفض تجديد الترخيص مع ذكر الأسباب.

24.16 Legal Name and Trade Name

24-16 الاسم القانوني والاسم التجاري

24.16.1 The legal name and/or trade name must be approved by the Central Bank and must not contain any word(s) that may mislead the customers about the nature of business activities of the Licensed Person.

24-16-1 يجب أن يتم اعتماد الاسم القانوني و/أو الاسم التجاري من قِبل المصرف المركزي ويجب ألا يحتوي على أي كلمة أو كلمات قد تضلل العملاء حول طبيعة الأنشطة التجارية للشخص المرخص له.

24.16.2 The Licensed Person must not alter its legal name and/or trade name without obtaining an LNO from the Central Bank.

24-16-2 لا يجوز للشخص المرخص له تغيير اسمه القانوني و/أو اسمه التجاري دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.

24.17 Display of Currency Rates and Fees

24-17 عرض أسعار العملات والرسوم

Rates offered by the Licensed Person with respect to Currency Exchange and Remittances and service fee charged to customers must be displayed in a prominent place of all licensed premises, the Licensed Person's website and other digital channels in accordance with the requirements of the Standards.

يجب عرض الأسعار التي يقدمها الشخص المرخص له فيما يتعلق بصرف العملات والتحويلات ورسوم الخدمة المفروضة على العملاء في مكان بارز في جميع أماكن الأعمال المعتمدة والموقع الإلكتروني للشخص المرخص له والقنوات الرقمية الأخرى وفقًا لمتطلبات المعايير.

24.18 Commencement of Business

24-18 بدء الأعمال

The License issued by the Central Bank to carry out the Exchange Business shall be considered cancelled in case a Licensed Person fails to commence the business, upon receiving such License, before the expiry of the specific deadline set by the Central Bank.

يعتبر الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة ملغيًا في حال عدم قيام المرخص له بمباشرة العمل بعد حصوله على الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة التي يحددها المصرف المركزي.

24.19 Temporary Closure of Business

24-19 الإغلاق المؤقت للأعمال

24.19.1 The Licensed Person is permitted to close one, more or all of its licensed premises or offices due to unforeseen events or specific reasons for a period of not more than one (1) month from the date of closure provided that a prior notification has been sent to the Central Bank in accordance with the requirements of the Standards.

24-19-1 يجوز للشخص المرخص له إغلاق أحد أو أكثر أو جميع أماكن الأعمال أو المكاتب المعتمدة بسبب أحداث غير متوقعة أو لأسباب محددة لمدة لا تزيد على شهر واحد (1) من تاريخ الإغلاق شريطة إرسال إشعار إلى المصرف المركزي وفقًا لمتطلبات المعايير.

24.19.2 The Licensed Person must obtain an LNO from the Central Bank, in accordance with the requirements of the Standards, to close one, more or all of its licensed premises or offices temporarily for a period exceeding one (1) month.

2-19-24 يجب على الشخص المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، وفقًا لمتطلبات المعايير، لإغلاق واحد أو أكثر أو جميع أماكن الأعمال المعتمدة مؤقتًا لمدة تتجاوز شهرًا واحدًا.

24.19.3 A License granted to the Licensed Person for conducting Exchange Business shall be considered as cancelled and the business can neither be re-opened nor the respective License can be renewed/re-activated thereafter in case the Licensed Person closes the Exchange Business completely (i.e., all of its licensed premises and offices) for a period exceeding one (1) month without obtaining an LNO from the Central Bank or exceeding the period approved by the Central Bank as per Article 24.19.2 of this Regulation.

3-19-24 يعتبر الترخيص الممنوح للشخص المرخص له لممارسة أعمال الصرافة ملغيًا ولا يجوز إعادة فتح العمل أو تجديد الترخيص المعني أو إعادة تنشيطه بعد ذلك في حالة قيام الشخص المرخص له بإغلاق أعمال الصرافة بالكامل (أي جميع أماكن أعماله ومكاتبه المرخصة) لمدة تزيد عن شهر واحد دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي أو عند تجاوز المدة التي وافق عليها المصرف المركزي وفقًا للمادة 24-19-2 من هذا النظام.

24.20 Communication with Central Bank Employees

20-24 التواصل مع موظفي المصرف المركزي

The Licensed Person or any other Person, on behalf of the Licensed Person, must not offer gifts (whether in cash or in kind) and entertainments to, nor attempt to inappropriately influence/threaten/bully, employees of the Central Bank in any manner.

لا يجوز للشخص المرخص له أو أي شخص آخر، نيابة عن الشخص المرخص له، تقديم الهدايا (سواء كانت نقدية أو عينية) ووسائل الترفيه إلى موظفي المصرف المركزي، ولا محاولة التأثير عليهم أو تهديدهم أو التنمر عليهم بأي شكل من الأشكال.

24.21 UAE National Employment Programs or Emiratization

21-24 التوطين

The Licensed Person must comply with the strategies and targets set by the Central Bank on UAE National Employment Programs on Emiratization, announced from time to time, and the requirements of the Standards.

يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالاستراتيجيات والأهداف التي وضعها المصرف المركزي بشأن برامج التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر، ومتطلبات المعايير.

CBUAE Classification: Public

24.22 Products and Services

22-24 المنتجات والخدمات

24.22.1 The Licensed Person must conduct its business strictly within the scope of the License granted by the Central Bank complying with all requirements of this Regulation and the Standards, including the following:

1-22-24 يجب على الشخص المرخص له أن يمارس أعماله ضمن نطاق الترخيص الممنوح له من قِبل المصرف المركزي مع الالتزام بجميع متطلبات هذا النظام والمعايير، بما في ذلك ما يأتي:

a) The Licensed Person must not import and/or export currencies (whether local or foreign, including coins and banknotes of legal tender) from/to any party outside the UAE without obtaining an LNO from the Central Bank for each party separately. Such LNO shall only be issued for a maximum period of three (3) years at the discretion of the Central Bank, the renewal of which shall be based on the Control Rating awarded to the Licensed Person by the Central Bank after an onsite or offsite examination or review;

أ) لا يجوز للشخص المرخص له استيراد و/أو تصدير العملات (سواء كانت محلية أو أجنبية، بما في ذلك العملات المعدنية والأوراق النقدية المبرأة للذمة) من/إلى أي طرف خارج دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لكل طرف على حدة. ويتم إصدار خطاب عدم الممانعة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات وفقًا لتقدير المصرف المركزي، ويتم تجديده على أساس التصنيف الرقابي الممنوح للشخص المرخص له من قِبل المصرف المركزي بعد التفتيش أو المراجعة الميدانية أو المكتبية؛

b) Hedge accounts, whether inside or outside the UAE, must only be opened for hedging its foreign exchange positions after obtaining an LNO from the Central Bank;

ب) لا يجوز فتح حسابات التحوط من مراكز النقد الأجنبي، سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي؛

c) The Licensed Person must not establish relationships with financial institutions (local or foreign) and IMTS providers or open a nostro account with a foreign bank for executing remittances, without obtaining an LNO from the Central Bank;

ج) لا يجوز للشخص المرخص له إقامة علاقات مع المؤسسات المالية (المحلية أو الأجنبية) ومقدمي خدمات التحويل الفوري للأموال أو فتح حساب تغطية لدى بنك أجنبي لتنفيذ التحويلات، دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي؛

d) The Licensed Person must not be involved in or assist its customers or any other party for opening bank accounts with local or foreign banks;

د) لا يجوز للشخص المرخص له أن يشارك أو يساعد عملاءه أو أي طرف آخر في فتح حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية؛

e) The Licensed Person must not offer any Special Products without obtaining an LNO from the Central Bank; and

هـ) لا يجوز للشخص المرخص له أن يعرض أي منتجات خاصة دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي؛

f) The Central Bank reserves the right to retract any LNO issued by the Central Bank or to alter the conditions therein if any of its conditions are breached or should other concerns arise during an onsite or offsite examination or review conducted by the Central Bank.

و) ويحتفظ المصرف المركزي بالحق في سحب أي خطاب عدم ممانعة صادر عن المصرف المركزي أو تعديل الشروط الواردة فيه إذا تم خرق أي من شروطه أو إذا ظهرت مخاوف أخرى أثناء التفتيش أو المراجعة الميدانية أو المكتبية التي يجريها المصرف المركزي.

24.22.2 The Licensed Person is not permitted to incorporate the following clauses in any of its contracts/agreements for offering products and services, whether it is a contract/agreement to offer Remittance, Banknotes Shipment or other Special Products:

2-22-24 لا يجوز للشخص المرخص له تضمين البنود الآتية في أي من عقوده/اتفاقياته لتقديم المنتجات والخدمات، سواء كان عقدًا/اتفاقية لتقديم التحويلات أو شحن الأوراق النقدية أو المنتجات الخاصة الأخرى:

a) A clause regarding exclusivity that restricts the right of the Licensed Person to associate with or enter into an agreement with any other party to offer a product or service of similar nature;

أ) بند خاص بالحصرية يقيد حق المرخص له في الارتباط أو الدخول في اتفاقية مع أي طرف آخر لتقديم منتج أو خدمة ذات طبيعة مماثلة؛

b) A clause regarding any amount of penalties to be paid by the Licensed Person upon the termination of the contract/agreement although the Licensed Person will remain responsible for settling any outstanding dues/balances in relation to business as usual; and

ب) بند يتعلق بأي مبلغ من الغرامات التي يتعين على الشخص المرخص له دفعها عند إنهاء العقد/الاتفاقية، على الرغم من أن الشخص المرخص له سيظل مسؤولًا عن تسوية أي مستحقات/أرصدة متبقية فيما يتعلق بالعمل المعتاد؛

c) A clause regarding any blackout period or cooling period whereby the Licensed Person is prohibited from associating with or entering into an agreement with any other party, for a specific period of time, to offer a product or service of similar nature.

ج) وبند يتعلق بفترة حظر أو فترة انتظار يُحظر بموجبها على الشخص المرخص له الارتباط أو الدخول في اتفاقية مع أي طرف آخر، لفترة زمنية محددة، لتقديم منتج أو خدمة ذات طبيعة مماثلة.

24.22.3 A Licensed Person having clauses similar to those stated under Article 24.22.2 (a) to (c) in its existing contracts/agreements must provide the full details to the Central Bank and replace or amend such existing contracts/agreements in order to comply with Article 24.22.2 within a period of six (6) months from the date of issuance of this Regulation.

3-22-24 يجب على الشخص المرخص له الذي تتضمن عقوده/اتفاقياته الحالية بنودًا مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 24-22-2 (أ) إلى (ج) أن يقدم التفاصيل الكاملة إلى المصرف المركزي وأن يستبدل أو يعدل تلك العقود/الاتفاقيات الحالية من أجل الامتثال للمادة 24-22-2 خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا النظام.

Article (25): Annual Declaration

المادة (25): الإقرار السنوي

The Licensed Person must submit an "Annual Declaration" jointly signed by the Chief Executive Officer and the chairman of the Board of Directors (or by the owner in the case of sole establishments) on or before 31st January of every financial year, confirming compliance with the requirements set out in the Standards.

يجب على الشخص المرخص له تقديم "إقرار سنوي" موقع بشكل مشترك من قِبل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة (أو المالك في حالة المنشآت الفردية) في أو قبل 31 يناير من كل سنة مالية، مؤكدًا على امتثاله للمتطلبات المنصوص عليها في المعايير.

Article (26): Duty to Report to the Central Bank

المادة (26): وجوب رفع التقارير إلى المصرف المركزي

26.1 The owner (or partners or shareholders as the case may be), members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other heads of functions of the Licensed Person must attend meetings (inclusive of workshops or training) when required by the Central Bank to do so.

1-26 يجب على المالك (أو الشركاء أو المساهمين حسب مقتضى الحال) وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورؤساء الوظائف الآخرين لدى الشخص المرخص له حضور الاجتماعات (بما في ذلك ورش العمل أو التدريب) عندما يطلب المصرف المركزي ذلك.

26.2 The Licensed Person must implement appropriate governance procedures and controls including periodical quality checks and review by internal audit in order to ensure the timely submission of all

2-26 يجب على الشخص المرخص له تنفيذ إجراءات وضوابط حوكمة مناسبة بما في ذلك عمليات فحص الجودة الدورية والمراجعة من قِبل التدقيق الداخلي من أجل ضمان تقديم جميع

compulsory returns/reports to the Central Bank.

الإقرارات/التقارير الإلزامية في الوقت المناسب إلى المصرف المركزي.

26.3 Licensed Persons (including those temporarily closed) must submit all periodical compulsory returns/reports (for example Exchange House Return Forms (ERFs) submitted via the Integrated Regulatory Reporting System (IRR system)) through appropriate reporting systems, as directed by the Central Bank from time to time, on or before the reporting deadlines.

3-26 يجب على الأشخاص المرخص لهم (بما في ذلك الأشخاص الذين أغلقوا أعمالهم مؤقتًا) تقديم جميع الإقرارات/التقارير الإلزامية الدورية (على سبيل المثال، نماذج تقارير منشآت أعمال الصرافة (ERFs) المقدمة عبر نظام التقارير الرقابية المتكاملة (نظام IRR)) من خلال أنظمة مناسبة لرفع التقارير، وفقًا لتوجيهات المصرف المركزي من وقت لآخر، في أو قبل المواعيد النهائية لرفع التقارير.

26.4 The Licensed Person must, prior to the commencement of its business operations, ensure it has access to, and operationalise, all relevant Central Bank portals, such as remittances reporting system, IRR system, or any other reporting systems introduced by the Central Bank from time to time for the submission of periodical compulsory returns/reports or other applications.

4-26 يجب على الشخص المرخص له، قبل بدء أعماله، التأكد من حصوله على حق الوصول إلى جميع بوابات المصرف المركزي ذات الصلة، وتشغيلها، مثل نظام تقارير التحويلات، أو نظام IRR، أو أي أنظمة تقارير أخرى يقدمها المصرف المركزي من وقت لآخر لتقديم الإقرارات/التقارير الإلزامية الدورية أو الطلبات الأخرى.

26.5 The Licensed Person must obtain access to, and operationalise, suspicious transaction reporting systems provided by the FIU, such as go-AML system, prior to the commencement of its business operations.

5-26 يجب على الشخص المرخص له الحصول على حق الوصول إلى أنظمة رفع التقارير عن المعاملات المشبوهة التي توفرها وحدة المعلومات المالية، مثل نظام go-AML، وتشغيلها، قبل بدء أعماله.

26.6 The Licensed Person must introduce appropriate procedures, systems and tools to enable responses to enquiries, including, but not limited to, 'Search' or 'Search and Freeze' notices, from the Central Bank or any other competent authority, within the time frame provided in such notices.

6-26 ويتعين على الشخص المرخص له وضع الإجراءات والنظم والأدوات المناسبة لتمكين الاستجابة للاستفسارات، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، إشعارات "البحث" أو "البحث والتجميد"، من المصرف المركزي أو أي سلطة مختصة أخرى، في الإطار الزمني المنصوص عليه في هذه الإشعارات.

26.7 The Licensed Person must provide accurate information, data, statistics (including supporting documents) and any records related to their activities, upon the Central Bank's request, within the deadlines specified in such requests.

7-26 يجب على الشخص المرخص له تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات (بما في ذلك المستندات الداعمة) وأي سجلات دقيقة تتعلق بأنشطته، بناءً على طلب المصرف المركزي، في المواعيد المحددة في تلك الطلبات.

26.8	The Licensed Person must immediately inform the Central Bank if it becomes aware that:	8-26 يجب على الشخص المرخص له إبلاغ المصرف المركزي فورًا إذا علم بما يأتي:
	a) The Licensed Person is a party to any litigation whether civil or criminal in nature; and	أ) إذا كان الشخص المرخص له طرفًا في أي دعوى قضائية سواء كانت مدنية أو جنائية بطبيعتها؛
	b) The Licensed Person or its owner (or partners or shareholders including holding and intermediate companies as the case may be), members of the Board of Directors, employees or Subsidiaries is/are the subject of an investigation of criminal nature by a local or a foreign investigating agency.	ب) وإذا كان الشخص المرخص له أو مالكه (أو شركاؤه أو مساهموه بما في ذلك الشركات القابضة والوسيطة حسب مقتضى الحال)، أو أعضاء مجلس إدارته، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، موضوع تحقيق ذي طبيعة جنائية من قِبل وكالة تحقيق محلية أو أجنبية.
26.9	Heads of regulatory compliance, financial crime compliance, and/or internal audit functions must promptly report to the Central Bank, any concealed violations of the Central Bank Law, Regulations, instructions and any matter(s) noted during the course of their work that would have a significant impact on the activities or financial position of the Exchange Business (examples of such matters include failure to comply with the licensing criteria or breaches of laws, significant deficiencies and control weaknesses in the Exchange Business' operations or financial reporting process or other matters that are likely to be of significance to the function of the Central Bank as regulator). Heads of regulatory compliance, financial crime compliance, and/or internal audit functions making such reports in good faith shall not be considered (by the Licensed Person) to have breached any of their contractual confidentiality obligations.	9-26 يجب على رؤساء الامتثال الرقابي والامتثال لمسائل للجرائم المالية و/أو وظائف التدقيق الداخلي إبلاغ المصرف المركزي فورًا عن أي انتهاكات يتم إخفاؤها لقانون المصرف المركزي والأنظمة والتعليمات وأي مسألة (مسائل) يلاحظونها أثناء عملهم من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على أنشطة أو المركز المالي لأعمال الصرافة (تشمل أمثلة هذه المسائل الفشل في الامتثال لمعايير الترخيص أو انتهاك القوانين أو أوجه القصور الكبيرة ونقاط الضعف في الرقابة في عمليات أعمال الصرافة أو عملية إعداد التقارير المالية أو أي مسائل أخرى من المرجح أن تكون ذات أهمية لوظيفة المصرف المركزي كجهة رقابية). لا يتم اعتبار (من قِبل الشخص المرخص له) رؤساء الامتثال الرقابي والامتثال لمسائل الجرائم المالية و/أو وظائف التدقيق الداخلي الذين يقدمون مثل هذه التقارير بحسن نية قد انتهكوا أيًا من التزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالسرية.
26.10	The Licensed Person and its Senior Management are accountable for any failure to report or for reporting false, misleading or inaccurate information/ data/ statistics/ records/ returns and supporting documents to the Central Bank.	10-26 يكون الشخص المرخص له وإدارته العليا مسؤولين عن أي فشل في الإبلاغ أو الإبلاغ عن معلومات/ بيانات/ إحصائيات/ سجلات/ إقرارات ومستندات داعمة كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي.

Article (27): Examination

The Central Bank reserves the right to undertake announced and unannounced onsite or offsite examinations at a Licensed Person at any time as it deems appropriate.

المادة (27): التفتيش

يحتفظ المصرف المركزي بالحق في إجراء تفتيش ميداني أو مكتبي، معلن أو غير معلن، للشخص المرخص له في أي وقت حسبما يراه مناسبًا.

Article (28): Enforcement Powers

28.1 Violation of any provision of this Regulation and the Standards may subject the Licensed Person to supervisory action, administrative action and/or financial sanctions as deemed appropriate by the Central Bank.

28.2 Without prejudice to the provisions of the Central Bank Law, supervisory action and sanctions by the Central Bank may include withdrawing, replacing or restricting the powers of Senior Management or members of the Board of Directors, providing for the interim management of the Licensed Person, or barring individuals from the UAE financial sector.

المادة (28): صلاحيات الإنفاذ

1-28 إن مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير قد تعرض الشخص المرخص له لإجراءات رقابية وإدارية و/أو عقوبات مالية يراها المصرف المركزي مناسبة.

2-28 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تشمل الإجراءات الرقابية والعقوبات التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشخص المرخص له، أو منع أفراد من القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (29): Compliance with Central Bank Regulations and Standards

29.1 If there is any conflict between the provisions of this Regulation and any provisions in the Standards, the provisions of this Regulation shall prevail.

29.2 This Regulation, the Standards and any Regulations issued by the Central Bank regarding Exchange Business activities or that apply to Licensed Persons, including subsequent amendments to all these, are binding on the Licensed Person at all times.

المادة (29): الامتثال لأنظمة ومعايير المصرف المركزي

1-29 في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا النظام وأي أحكام واردة في المعايير، تسود أحكام هذا النظام.

2-29 إن هذا النظام والمعايير وأي أنظمة يصدرها المصرف المركزي بشأن أنشطة أعمال الصرافة أو التي تنطبق على الأشخاص المرخص لهم، بما في ذلك التعديلات اللاحقة عليها، تكون ملزمة للشخص المرخص له في جميع الأوقات.

Article (30): Interpretation of the Regulation

The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

المادة (30): تفسير النظام

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

Article (31): Cancellation of Previous Regulation

This Regulation repeals and replaces the following Central Bank Regulation and its amendments:

31.1 Regulations re Licensing and Monitoring of Exchange Business, via Notice No. 1/2014, dated 6/1/2014.

المادة (31): إلغاء النظام السابق

يُلغِي هذا النظام ويحل محل النظام الآتي الصادر عن المصرف المركزي وتعديلاته:

1-31 نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الصادر من خلال إشعار رقم 2014/1 المؤرخ 2014/1/6.

Article (32): Publication & Effective Date

32.1 This Regulation shall be published in the Official Gazette in both Arabic and English and shall come into effect upon its publication.

32.2 The Central Bank may, at its sole discretion, and on a case-by-case basis, approve transitional arrangements not exceeding ninety (90) calendar days from the effective date of this Regulation, for entities to come into full compliance with the Regulation.

المادة (32): النشر وتاريخ النفاذ

1-32 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

2-32 للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، وعلى أساس كل حالة على حدة، الموافقة على ترتيبات انتقالية لا تتجاوز تسعين (90) يومًا تقويميًا من تاريخ سريان هذا النظام، لكي تصبح الكيانات ملتزمة تمامًا بالنظام.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE